



KNOLL

Steuerrechts-Institut +

Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung 2026/2027

FERNUNTERRICHT

LEHRBRIEF

Verfahrensrecht 10

**Steuerstrafrecht und
Steuerordnungswidrigkeitenrecht**

53

Verfasser:

Prof. Dr. Stefan Holzner, LL.M.

Prof. Dr. Oliver Zugmaier

Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht



© Steuerrechts-Institut KNOLL GmbH

www.knoll-steuer.com

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Eine Verwertung ohne Einwilligung der Steuerrechts-Institut Knoll GmbH außerhalb der eigenen Fortbildungszwecke, etwa auch der Verkauf, ist unzulässig.

Eine Verwendung zum Training, zur Weiterentwicklung oder zum Betrieb Künstlicher Intelligenz (z. B. LLMs, generative KI) – insbesondere durch automatisiertes Auslesen (Scraping, Crawling, Text und Data Mining) nach § 44b UrhG – ist ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung untersagt. **Wir verweisen auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.**

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten wir in unseren Lehrmaterialien auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d). Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Die bestimmungsgemäße Handhabung dieses Produkts stellt kein Risiko für die Gesundheit oder Sicherheit im Sinne der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (EU) 2023/988 (GPSR) dar.



INHALTSVERZEICHNIS

I.	STEUERSTRAFRECHT UND STEUERORDNUNGS- WIDRIGKEITENRECHT	1
II.	EINFÜHRUNG	2
III.	GRUNDBEGRIFFE DES STEUERSTRAFRECHTS	3
1.	Voraussetzungen einer strafbaren Handlung	3
1.1	Tatbestandsmäßigkeit	4
1.2	Rechtswidrigkeit	5
1.3	Schuld	5
2.	Strafverfolgungsverjährung	5
3.	Täterschaft	5
3.1	Alleintäter	6
3.2	Mittelbarer Täter	6
3.3	Mittäter	6
4.	Teilnahme an einer Straftat	7
4.1	Anstiftung	7
4.2	Beihilfe	7
IV.	STEUERSTRAFRECHT	7
1.	Steuerhinterziehung (§ 370 AO)	7
1.1	Objektiver Tatbestand	8
1.1.1	Steuerhinterziehung durch aktives Tun (§ 370 Abs. 1 Nr. 1 AO)	8
1.1.2	Steuerhinterziehung durch Unterlassen (§ 370 Abs. 1 Nr. 2 AO)	8
1.1.3	Steuerverkürzung	10
1.2	Subjektiver Tatbestand	13
1.3	Versuchte Steuerhinterziehung	14
1.4	Selbstanzeige	15
1.4.1	Selbstanzeigeberechtigter	16
1.4.2	Berichtigungserklärung	16
1.4.3	Keine Wirksamkeit bei Teilselbstanzeige	16
1.4.4	Vollständigkeitsgebot (§ 371 Abs. 1 AO)	17
1.4.5	Sperrgründe (§ 371 Abs. 2 AO)	17
1.4.6	Sonderregelungen für die Umsatz- und Lohnsteuer	19
1.4.7	Fristgerechte Nachzahlung	20
1.4.8	Selbstanzeige bei mehreren Tatbeteiligten	20
1.4.9	Anzeigen zugunsten Dritter in Sonderfällen	20



2.	Begünstigung eines Steuerhinterziehers (§ 257 StGB)	21
2.1	Objektiver Tatbestand	21
2.2	Subjektiver Tatbestand	21
2.3	Versuch	21
2.4	Besonderheiten	21
2.4.1	Straflosigkeit der Selbstbegünstigung	21
2.4.2	Keine Selbstanzeigemöglichkeit	21
2.4.3	Strafmaß	22
2.4.4	Keine Haftung nach § 71 AO	22
V.	STEUERORDNUNGSWIDRIGKEITENRECHT	22
1.	Begriff	22
2.	Allgemeiner Teil	22
3.	Leichtfertige Steuerverkürzung (§ 378 AO)	23
3.1	Tatbestandsmäßigkeit	23
3.1.1	Objektiver Tatbestand	23
3.1.2	Subjektiver Tatbestand	23
3.2	Bußgeldbefreiende Selbstanzeige	23
4.	Steuergefährdung (§ 379 AO)	23
4.1	Objektiver Tatbestand	23
4.2	Subjektiver Tatbestand	24
4.3	Zusammentreffen mit anderen Straftaten bzw. Steuerordnungswidrigkeiten	24
VI.	ZUSAMMENSTELLUNG DER WICHTIGSTEN STRAFRECHTLICHEN NORMEN	24
VII.	ÜBUNGSFÄLLE	27
VIII.	LÖSUNGSHINWEISE ZU DEN ÜBUNGSFÄLLEN	28

I. STEUERSTRAFRECHT UND STEUERORDNUNGSWIDRIGKEITENRECHT



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Überblick Lehrbrief VerfR 10 – v12097

Steuerberater- prüfung	Inhalt der Prüfungsaufgabe
2025	–
2024	–
2023	–
2022	–
2021	–
2020	–
2019	–
2018	–
2017	–
2016	–
2015	Zehnjährige Festsetzungsfrist bei Steuerhinterziehung nach § 169 Abs. 2 Satz 2 AO ¹

¹ Dazu die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) v. 14.10.2015: „Fall Hoeneß als Klausurthema: Gleich am ersten Tag ihrer bundesweit einheitlichen Staatsprüfung konnten sich angehende Steuerberater in diesem Jahr mit einem vertrauten Thema befassen: Die sechsstündige Klausur handelte von „Albert Täuscher“, der eine strafbefreiende Selbstanzeige wegen Steuerhinterziehung erstatten will. Diese solle wirksam sein, heißt es in der Aufgabenstellung – „ihm soll es nicht wie einem bekannten bayerischen Fußball-Manager ergehen“.



II. EINFÜHRUNG

Die Abgabenordnung enthält in ihrem achten Teil (§§ 369 bis 412 AO)

- Strafvorschriften (§§ 369 ff. AO) sowie
- Bußgeldvorschriften (§§ 377 ff. AO)

und regelt

- das Strafverfahren (§§ 385 ff. AO) sowie
- das Bußgeldverfahren (§§ 409 ff. AO).

Die AO unterscheidet damit Steuerstraftaten und Steuerordnungswidrigkeiten:

- Die **Steuerstraftaten** (§§ 369 ff. AO) haben ihren Schwerpunkt in der Steuerhinterziehung (§ 370 AO) und normieren kriminelles Unrecht, das durch Geld- oder Freiheits**strafe** gesühnt wird. Die Steuerstraftat wird in der Regel durch ein Strafgericht (nicht: Finanzgericht) geahndet.
- Eine Ordnungswidrigkeit ist eine rechtswidrige und vorwerfbare Handlung, die den Tatbestand eines Gesetzes verwirklicht, das die Ahndung mit einer **Geldbuße** vorsieht (§ 1 Ordnungswidrigkeitengesetz = OWiG). Richtet sich die Handlung gegen ein Steuergesetz, so spricht man von einer **Steuerordnungswidrigkeit** (§ 377 Abs. 1 AO). Im Gegensatz zur Straftat beinhaltet die Ordnungswidrigkeit nicht den Vorwurf kriminellen Verhaltens. Sie stellt vielmehr den Verstoß gegen eine Rechtspflicht dar. Die Geldbuße wird vom **FA** geahndet (vgl. §§ 409 ff. AO), und zwar durch die Bußgeld- und Strafsachenstelle (BuStra), die in einigen Bundesländern auch Strafsachen- und Bußgeldstelle (StraBu) genannt wird.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Steuerstraftaten Steuerordnungswidrigkeiten – v10190



HINWEIS

Die AO arbeitet in den §§ 369 bis 412 AO auch mit Verweisungen auf das allgemeine Straf- und Strafverfahrensrecht und das allgemeine Ordnungswidrigkeiten- und Bußgeldverfahrensrecht. Diesen Verweisungen – z.B. in das Strafgesetzbuch (StGB), in die Strafprozessordnung (StPO) und in das Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) – sollten Sie bei der Arbeit mit diesem Lehrbrief nachgehen. Am **Ende dieses Lehrbriefs** finden Sie eine Zusammenstellung der wichtigsten strafrechtlichen Normen.

Nach dem Hilfsmittelerlass liegt es bei der StB-Prüfung **nicht** in Ihrer Verantwortung, dass Ihnen das StGB, die StPO und das OWiG zur Verfügung stehen. Sofern Vorschriften des StGB, der StPO oder des OWiG für die Lösung der Examensklausur notwendig sind, werden die entsprechenden Rechtsvorschriften dem Aufgabentext als Anlage beigelegt.



HINWEIS

Das Steuerstrafrecht kann dadurch zum Gegenstand der Klausur gemacht werden, dass **direkt** nach der Strafbarkeit gefragt wird. So wurde etwa in der Aufgabe aus dem Verfahrensrecht der StB-Prüfung 2003 wie folgt gefragt:

„Kann das Verhalten des G, der ehemaligen Freundin R sowie seines Freundes H steuerstrafrechtlich durch die Finanzbehörden verfolgt werden?“

Auf Ordnungswidrigkeiten nach der AO oder anderen Gesetzen ist nicht einzugehen.

Sollten Sie eine Steuerhinterziehung bejahen, ist deren Höhe anzugeben.“

Oft erhält aber das Steuerstraft- und Steuerordnungswidrigkeitenrecht **indirekt** Eingang in die Klausur aus dem Verfahrensrecht. Im „normalen“ Besteuerungsverfahren ist nämlich bei der Anwendung folgender Vorschriften zu prüfen, ob die Voraussetzungen für eine Steuerstraftat bzw. Steuerordnungswidrigkeit erfüllt sind:

- Der Täter bzw. Teilnehmer (Anstifter, Gehilfe) an einer Steuerhinterziehung **haftet** für die verkürzte Steuer nach § 71 AO, sofern er nicht selbst Steuerschuldner ist.
- Bei Steuerhinterziehung endet die Festsetzungsfrist nicht, bevor die Strafverfolgungsverjährung eingetreten ist (§ 171 Abs. 7 AO).
- Erstattet der Steuerpflichtige vor Ablauf der Festsetzungsfrist Selbstanzeige nach § 371 AO, so endet die Festsetzungsfrist nicht vor Ablauf eines Jahres nach Eingang der Anzeige (§ 171 Abs. 9 AO).
- Bei Steuerhinterziehung (§ 370 AO) verlängert sich die Festsetzungsverjährung auf zehn Jahre, bei leichtfertiger Steuerverkürzung (§ 378 AO) auf fünf Jahre (§ 169 Abs. 2 Satz 2 AO).
- Die grundsätzlich fünfjährige Zahlungsverjährungsfrist beträgt nach § 228 Satz 2 AO in Fällen der § 370 AO, § 373 AO oder § 374 AO zehn Jahre.
- Im Anschluss an eine Außenprüfung ergangene Steuerbescheide können nur geändert werden, wenn eine Steuerhinterziehung oder leichtfertige Steuerverkürzung begangen wurde (§ 173 Abs. 2 AO).
- Hinterzogene Steuern sind zu verzinsen (§ 235 AO; AEAO zu § 235).

III. GRUNDBEGRIFFE DES STEUERSTRAFRECHTS

Bei Steuerstraftaten gelten – wie bei allen Straftaten – die Vorschriften des Allgemeinen Teils des StGB (§ 369 Abs. 2 AO i. V. m. §§ 1 bis 79b StGB).

1. Voraussetzungen einer strafbaren Handlung

Das StGB regelt, unter welchen Voraussetzungen eine strafbare Handlung vorliegt. Nur wenn folgende Voraussetzungen gegeben sind, kann daher eine Tat, insbesondere Steuerhinterziehung, bestraft werden:

- Tatbestandsmäßigkeit
- Rechtswidrigkeit
- Schuld



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Prüfungsschema Steuerstrafrecht – v10191



1.1 Tatbestandsmäßigkeit

Schon aus Art. 103 Abs. 2 GG (siehe auch die Zusammenstellung am Ende des Lehrbriefs) folgt, dass eine Tat nur bestraft werden kann, wenn die Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war, **bevor** die Tat begangen wurde. Das Strafrecht unterscheidet zwischen dem **objektiven** und dem **subjektiven** Tatbestand.

- Der objektive Tatbestand beschreibt die äußeren Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit strafrechtliches Handeln vorliegt. Der objektive Tatbestand kann durch positives Handeln wie auch durch Unterlassen verwirklicht werden. Die Verwirklichung durch **Unterlassen** ist allerdings nur möglich, wenn der Täter eine **Rechtspflicht zum Handeln** hatte.

▶ **Beispiel:**

1. *Unternehmer Alfons legt dem FA gefälschte Belege über Betriebsausgaben vor. Das FA setzt daraufhin die ESt zu niedrig fest.*

Alfons hat Steuerhinterziehung durch positives Tun begangen.

2. *Karla repariert in einem Schuppen gegen Entgelt Autos. Steuererklärungen reicht sie nicht ein, und zwar in der Absicht, Steuern zu sparen. Das FA setzt somit keine Steuern fest.*

Da Karla gewerbliche Einkünfte erzielt, war sie verpflichtet, ESt-, USt- und GewSt-Erklärungen abzugeben (§ 149 Abs. 1 Satz 1 AO i. V. m. § 25 Abs. 3 EStG; § 14a GewStG; § 18 UStG). Karla hat hier Steuerhinterziehung durch Unterlassen begangen (§ 370 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 4 AO).

- Neben der Erfüllung des objektiven Tatbestands verlangt das Gesetz als Voraussetzung der Strafbarkeit immer auch die Erfüllung des subjektiven Tatbestands. Es gibt Tatbestände, die nur vorsätzlich erfüllt werden können, z.B. Mord. Auch der Straftatbestand der Steuerhinterziehung (§ 370 AO) kann **nur vorsätzlich** (§ 369 Abs. 2 AO i. V. m. § 15 StGB) begangen werden, d.h., der Täter muss die Steuer bewusst verkürzt oder bewusst für sich oder andere nicht gerechtfertigte Steuervorteile erlangt haben. Eine fahrlässige Steuerhinterziehung kennt die AO nicht (evtl. liegt dann eine leichtfertige Steuerverkürzung nach § 378 AO vor, vgl. dazu unten bei „Leichtfertige Steuerverkürzung (§ 378 AO)“).

► **Beispiel:**

Rentnerin Rudisile von Gram wurden vom zuständigen FA Ende Februar 06 Vordrucke für die ESt-Erklärung 05 zugesandt. Sie reichte jedoch die ESt-Erklärung 05 nicht ein, weil sie glaubte, dass bei ihrem geringen Einkommen keine ESt anfalle. In Wirklichkeit ergibt sich für 05 jedoch eine geringe ESt.

Obwohl Rudisile von Gram die ESt-Erklärung 05 bewusst nicht abgegeben hat, hat sie keine Steuerhinterziehung nach § 370 AO begangen, da sie dem FA nicht vorsätzlich (§ 369 Abs. 2 AO i. V. m. § 15 StGB) ESt vorenthalten wollte.



HINWEIS

§ 369 Abs. 2 AO verweist u.a. auf den allgemeinen Teil des StGB. Wenn Sie in der Klausur Paragrafen aus dem allgemeinen Teil des StGB zitieren, sollten Sie immer die **Verweisungsnorm** des **§ 369 Abs. 2 AO mit angeben**, z.B. **§ 369 Abs. 2 AO i. V. m. § 15 StGB**.

1.2 Rechtswidrigkeit

Ist ein Straftatbestand erfüllt, so kann dennoch eine Bestrafung entfallen, wenn der Täter einen Rechtfertigungsgrund für seine Tat hatte. Gründe, die die Begehung einer Steuerhinterziehung rechtfertigen, sind allerdings kaum vorstellbar.

1.3 Schuld

Voraussetzung jeder Bestrafung ist schließlich das Vorliegen von Schuld. Bestraft werden kann nur, wer in der Lage war, das Unrecht seiner Tat einzusehen und danach zu handeln. **Schuldunfähig** ist demnach, wer zur Zeit der Tat

- noch nicht 14 Jahre alt, also strafunmündig war (§ 19 StGB),
- an einer tiefgreifenden Bewusstseinsstörung, einer Intelligenzminderung oder einer schweren anderen seelischen Störung leidet (§ 20 StGB).

2. Strafverfolgungsverjährung

Eine Bestrafung ist ausgeschlossen, wenn die Verfolgung der Straftat verjährt ist. Die Frist für die Verfolgung von (einfachen) Steuerhinterziehungen (§ 370 AO) beträgt **fünf Jahre** (§ 369 Abs. 2 AO i. V. m. § 78 Abs. 3 Nr. 4 StGB), in den Fällen der besonders schweren Steuerhinterziehung **fünfzehn Jahre** (§ 376 AO).

Die Verjährung **beginnt** auf den Tag genau, sobald die Tat beendet ist. Tritt der Erfolg erst später ein, so beginnt die Verjährung mit diesem Zeitpunkt (§ 369 Abs. 2 AO i. V. m. § 78a StGB). Da Steuern namentlich dann verkürzt sind, wenn sie nicht in voller Höhe oder nicht rechtzeitig festgesetzt werden (vgl. § 370 Abs. 4 Satz 1 AO), ist der Eintritt der Steuerverkürzung maßgebender Zeitpunkt für den Beginn der Verjährung.

3. Täterschaft

Im Bereich der Täterschaft unterscheidet das StGB

- den Alleintäter,
- den mittelbaren Täter und
- den Mittäter.



3.1 Alleintäter

Als Täter (§ 25 Abs. 1 StGB) kommt nur in Betracht, wer den gesetzlichen Tatbestand objektiv und subjektiv verwirklicht, wobei es nach der modernen subjektiven Betrachtungsweise darauf ankommt, ob er die **Tat als eigene** wollte.

► **Beispiel:**

Die Angestellte Severin Sattler der Bau-GmbH gibt USt-Jahreserklärungen ab, die zu hohe USt-Vergütungen ausweisen. Sie veranlasst, dass die Vergütungen auf ihr privates Konto überwiesen werden.

Fr. Sattler handelt als Täterin (§ 25 Abs. 1 StGB). Sie verwirklicht den Tatbestand, und der Erfolg kommt ihr zugute. Sie will die Tat als eigene.

3.2 Mittelbarer Täter

Täter ist ferner, wer die Tat – ganz oder zum Teil – durch einen anderen begeht (§ 25 Abs. 1 StGB – **mittelbare Täterschaft**).

► **Beispiel:**

Die Physiotherapeutin Tea lässt ihre arglose StBin die Einnahmen-Überschussrechnung („EÜR“) iSd. § 4 Abs. 3 EStG erstellen, ohne ihr die bar vereinnahmten Eigenanteile der Patienten mitgeteilt zu haben. Dieser Teil der Tat, die dann mit Abgabe der Steuererklärung samt Anlage EÜR begangen wird, ist Tea zuzurechnen.

*Die StBin weiß nicht, dass durch ihr Verhalten Steuern verkürzt werden. Sie kann mangels Vorsatz weder Täterin noch Gehilfin sein. Sie wirkt als „**Werkzeug**“ der Tea, die mittelbare Täterin ist.*

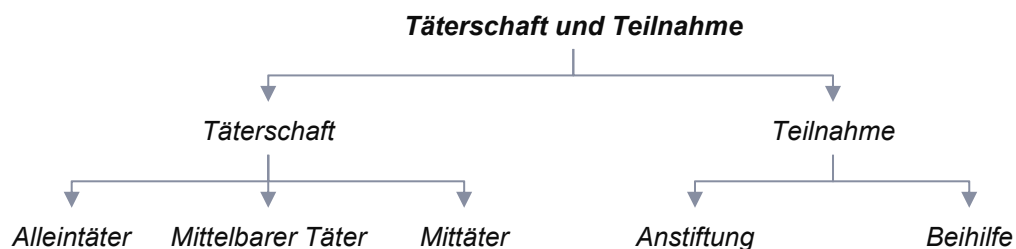
3.3 Mittäter

Ein Straftatbestand kann auch durch mehrere Täter gemeinschaftlich begangen werden.

► **Beispiel:**

Die beiden Komplementäre der Woger OHG, Karl und Kurt Woger, geben bewusst falsche USt-Erklärungen ab, so dass es zu Steuerhinterziehungen kommt.

*In diesem Falle handeln beide mit Täterwillen. Die Gebrüder Woger sind als **Mittäter** (§ 25 Abs. 2 StGB) zu bestrafen.*



HINWEIS

Täterschaft ist vor Teilnahme zu prüfen, da es eine Teilnahme weiterer Personen nur geben kann, wenn bei mindestens einer Person die Täterschaft bejaht wird.

Wird bei einer Person die Täterschaft bejaht, ist bei dieser die Teilnahme nicht zu prüfen.

4. Teilnahme an einer Straftat

Strafrechtlich kann sich ein Dritter, der also selbst nicht Täter ist, in zweifacher Weise an einer Straftat beteiligen:

4.1 Anstiftung

Anstiften bedeutet, dass man einen anderen vorsätzlich dazu bringt, eine Straftat zu begehen.

► **Beispiel:**

StBin Körber rät ihrem Mandanten, Zinseinnahmen in seiner Steuererklärung nicht anzugeben, um Steuern zu sparen. Dieser befolgt den Rat und es kommt zu Steuerverkürzungen.

Der Mandant begeht eine Steuerhinterziehung (§ 370 AO), Fr. Körber eine Anstiftung hierzu (§ 370 AO, § 369 Abs 2 AO i. V. m. § 26 StGB).



HINWEIS

Wenn Anstiftung (§ 26 StGB) bei einer Person bejaht wird, ist für diese Person die Beihilfe (§ 27 StGB) nicht mehr zu prüfen.

4.2 Beihilfe

Beihilfe bedeutet vorsätzliche Hilfeleistung zur Steuerhinterziehung. Der Gehilfe muss den Willen haben, die Tat des Hinterziehers zu unterstützen.

► **Beispiel:**

Hotelier Bader will Steuern sparen. Er fordert seinen StB auf, Möglichkeiten zu benennen, wie er unter Umgehung von Steuergesetzen USt oder ESt sparen könne. Dieser rät seinem Mandanten, Einnahmen aus seinem Hotelbetrieb nicht aufzuzeichnen und nicht zu erklären. Bader folgt dem Rat und es kommt zu Steuerverkürzungen.

Bader hat eine Steuerhinterziehung begangen (§ 370 Abs. 1 Nr. 1 AO, § 369 Abs. 2 AO i. V. m. § 25 Abs. 1 Alt. 1 StGB). Sein Berater hat Beihilfe (§ 369 Abs. 2 AO i. V. m. § 27 StGB) hierzu geleistet: er wollte die Tat nicht als eigene und er hat auch keine unmittelbaren Vorteile aus der Tat.

IV. STEUERSTRAFRECHT

Von den in § 369 Abs. 1 AO angeführten Steuerstraftaten werden im Folgenden nur die besonders „klausurträchtigen“ besprochen:

- Steuerhinterziehung nach § 370 AO
- Begünstigung des Steuerhinterziehers (§ 369 Abs. 1 Nr. 4 AO i. V. m. § 257 StGB)

1. Steuerhinterziehung (§ 370 AO)

Das Hauptaugenmerk des Lehrbriefs liegt auf der **Steuerhinterziehung** nach § 370 AO.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Steuerhinterziehung (§ 370 Abs. 1 AO) – v10192



1.1 Objektiver Tatbestand

Es müssen Steuern **verkürzt** oder **nicht gerechtfertigte Steuervorteile** erlangt werden. Wichtig ist, dass jemand auch zu Gunsten eines Dritten Steuerhinterziehung begehen kann, wenn er den Willen hat, die Tat als eigene zu begehen.

Steuern sind **verkürzt** (vgl. § 370 Abs. 4 Satz 1 AO), wenn sie nicht, nicht in voller Höhe oder nicht rechtzeitig festgesetzt werden. Die Steuerhinterziehung kann vor allem durch zwei Begehungsformen verwirklicht werden:

1.1.1 Steuerhinterziehung durch aktives Tun (§ 370 Abs. 1 Nr. 1 AO)

Dies kommt insbesondere dann vor, wenn der Steuerpflichtige dem FA gegenüber **unrichtige oder unvollständige Angaben** in seinen Erklärungen macht.

► **Beispiel:**

Ein Unternehmer legt gefälschte Belege über Betriebsausgaben vor.

Ein Arbeitnehmer macht die Entfernungspauschale nach § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 EStG für 220 Arbeitstage geltend, obwohl er an 50 Arbeitstagen erkrankt war und zu Hause blieb.

Ein Lehrer erklärt die Honorare für erteilte Nachhilfestunden nicht.

Ein Arbeitnehmer erreicht die zu hohe Gewährung von LSt-Freibeträgen (vgl. § 39a Abs. 1 EStG) durch falsche Angaben.

► **Übungsfall:**

Daniela Heller versichert in einem Stundungsgesuch (§ 222 AO), ihre Kreditmöglichkeiten total erschöpft zu haben und momentan unverschuldet illiquide zu sein. Sie erhält die Steuerstundung. In Wirklichkeit hatte sie genug Geld, um 80 % ihrer Steuerschuld bezahlen zu können.

► **Lösung:**

Es liegt eine vorsätzliche Steuerhinterziehung nach § 370 Abs. 1 Nr. 1 AO, § 369 Abs. 2 AO i. V. m. § 15 StGB durch unrichtige Angaben über steuerlich erhebliche Tatsachen vor. Die vorsätzlich unrichtigen Angaben im Erhebungsverfahren bewirken eine Verschiebung der Fälligkeit, also einen nicht gerechtfertigten Steuervorteil.

Es muss sich ferner um **steuerlich erhebliche Tatsachen** handeln, nicht um steuerlich irrelevante Tatsachen und nicht um steuerliche Rechtsfragen:

► **Beispiel:**

Der selbständige Grafikdesigner Christoph Knauserich hat dem zuständigen FA alle tatsächlichen Umstände seiner Reise nach Rom angegeben.

Wider besseres Wissen vertrat er dazu die Meinung, die Reise sei als Betriebsausgabe abziehbar. Das FA folgt – entgegen der Rechtslage (vgl. H 12.2 EStH) – seiner Rechtsansicht.

Weil Christoph Knauserich alle steuerlich erheblichen Tatsachen offengelegt hat, liegt keine Steuerhinterziehung vor.

1.1.2 Steuerhinterziehung durch Unterlassen (§ 370 Abs. 1 Nr. 2 AO)

Eine Steuerhinterziehung durch Unterlassen ist nur möglich, so der Wortlaut des § 370 Abs. 1 Nr. 2 AO, wenn der Steuerpflichtige eine **Rechtspflicht zum Handeln** hat, sein **Nichthandeln also pflichtwidrig** war. Wichtige Pflichten, die sich aus Steuergesetzen ergeben, sind etwa

- Steuererklärungspflichten (§ 149 Abs. 1 AO),
- Pflichten, Steueranmeldungen einzureichen (§ 150 Abs. 1 Satz 3 AO, § 167 AO),
- Pflicht, falsche Angaben in Steuererklärungen zu berichtigen (§ 153 AO),



HINWEIS

Die Berichtigungspflicht trifft nach § 153 Abs. 1 Satz 2 AO auch den Gesamtrechtsnachfolger (§ 45 AO) eines Steuerpflichtigen. So kann eine vorsätzliche Steuerhinterziehung durch Unterlassen (§ 370 Abs. 1 Nr. 2 AO, § 369 Abs. 2 AO) begehen, wer als Erbe ab Eintritt des Erbfalls weiß, dass der Erblasser die Steuern nicht richtig erklärt hatte und die erforderliche Berichtigung der Steuererklärung des Erblassers vorsätzlich unterlässt (BFH, Urt. v. 29.8.2017, VIII R 32/15, BStBl II 2018, S. 223).

- Anmeldepflichten (§ 138 AO).



HINWEIS

In der Klausur dürfen Sie nicht lapidar auf die Verpflichtung des Steuerpflichtigen hinweisen, sondern müssen aus dem Gesetz herausarbeiten, welche konkrete Verpflichtung der Steuerpflichtige hat. Hat etwa der Einkommensteuerpflichtige keine ESt-Erklärung abgegeben, müssen Sie in der Klausur darstellen, dass er nach § 149 Abs. 1 Satz 1 AO i. V. m. § 25 Abs. 3 Satz 1 EStG i. V. m. § 56 EStDV zur Abgabe einer ESt-Erklärung verpflichtet war.

Weiter ist erforderlich, dass das FA in „Unkenntnis“ über steuerlich erhebliche Tatsachen gelassen wurde. Dabei sollen neben den Inhalten von Papierakten / elektronischen Akten auch dem FA vorliegende Informationen als bekannt gelten, die von anderen Stellen elektronisch zur Verfügung gestellt werden – ohne dass es dabei auf die individuelle Kenntnisnahme der jeweiligen Sachbearbeiter ankomme. Dagegen sollen solche elektronische Daten, die nicht automatisch zur Papierakte/elektronischen Akte genommen werden und lediglich abrufbar in Datenspeichern des Finanzamts liegen, als nicht bekannt gelten, selbst, wenn diese Daten mit den Hinterziehern (über die Steuernummer) verknüpft sind (BFH, Urt. v. 14.5.2025, VI R 14/22).

► **Übungsfall 1:**

Anette Gulden hat einen Friseurladen. Sie gibt schon den dritten Monat die (monatliche) USt-Voranmeldung bei Fälligkeit nicht ab. Schließlich schätzt das FA die Besteuerungsgrundlagen. Die Schätzung des FAs liegt genau richtig. Fr. Gulden hatte gewusst, dass „sich die schon rühren werden“, und gehofft, die Schätzung würde vielleicht um ein paar Euro zu niedrig ausfallen.

► **Lösung:**

Bereits mit der Nichtabgabe der Voranmeldung zum gesetzlichen Abgabzeitpunkt liegt vollendete USt-Hinterziehung nach § 370 Abs. 1 Nr. 2 AO vor. Anette Gulden ist nach § 149 Abs. 1 Satz 1 AO i. V. m. § 18 Abs. 1 Satz 1 UStG, § 18 Abs. 2 UStG verpflichtet, bis zum 10. des Folgemonats USt-Voranmeldungen abzugeben. Dieser Verpflichtung ist sie vorsätzlich (§ 369 Abs. 2 AO i. V. m. § 15 StGB) nicht nachgekommen. Sie hat damit das FA pflichtwidrig über steuerlich erhebliche Tatsachen in Unkenntnis gelassen.

Die spätere Festsetzung beseitigt die Verkürzung i. S. v. § 370 Abs. 4 AO nicht mehr. Es handelt sich wegen des Vorauszahlungscharakters um eine sog. „Verkürzung auf Zeit“.

► **Übungsfall 2:**

Harald Rehn ist selbständiger Rechtsanwalt und ermittelt seinen Gewinn nach § 4 Abs. 3 EStG. Er wurde im Jahr 06² zur ESt 05 erklärungsgemäß veranlagt. Bei der Erstellung seiner ESt-Erklärung für das Jahr 06 im März 07 bemerkt er, dass er in der ESt-Erklärung 05, die er im April 06 abgegeben hatte, eine größere Einnahme, die ihm im Jahr 05 zugeflossen ist,

² Bei den angeführten Jahreszahlen (hier 06) handelt es sich um fiktive Jahre.



versehentlich nicht erklärt hatte, so dass die ESt 05 zu niedrig festgesetzt wurde. Eine Berichtigung der Erklärung unterlässt er in der Hoffnung, das FA werde die Unrichtigkeit nicht mehr bemerken.

► **Lösung:**

Mit der Abgabe der ESt-Erklärung 05, die zu einer zu niedrigen ESt-Festsetzung für 05 geführt hat, hat Harald Rehn den objektiven Tatbestand des § 370 Abs. 1 Nr. 1 AO, § 370 Abs. 4 Satz 1 AO verwirklicht. Er hat dem FA über steuerlich erhebliche Tatsachen (Einnahme in 05) unrichtige bzw. unvollständige Angaben gemacht. Da er jedoch „versehentlich“ gehandelt hat, fehlt es am Vorsatz (§ 369 Abs. 2 AO i. V. m. § 15 StGB), so dass es am subjektiven Tatbestand mangelt. Harald Rehn hat mit der Abgabe der ESt-Erklärung 05 **keine** Steuerhinterziehung nach § 370 Abs. 1 Nr. 1 AO begangen.

Jedoch hat H. Rehn eine Steuerhinterziehung nach § 370 Abs. 1 **Nr. 2** AO verwirklicht. Als er im März 07 erkannt hat, dass seine ESt-Erklärung 05 unrichtig war, war er nach § 153 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO **verpflichtet**, dies seinem FA unverzüglich anzuzeigen und die erforderliche Richtigstellung vorzunehmen. Da er dies vorsätzlich (§ 369 Abs. 2 AO i. V. m. § 15 StGB) nicht getan hat, hat er das FA **pflichtwidrig** über steuerlich erhebliche Tatsachen in Unkenntnis gelassen und dadurch Steuern verkürzt (§ 370 Abs. 4 Satz 1 AO).



HINWEIS

Das verspätete Begleichen von Steuerschulden stellt keine Steuerhinterziehung dar und ist somit – abgesehen von der Sondervorschrift des § 26c UStG i. V. m. § 26a Abs. 1 UStG – nicht strafbar. Hier fallen „lediglich“ Säumniszuschläge nach § 240 AO an.

1.1.3 Steuerverkürzung



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Steuerverkürzung (§ 370 Abs. 4 AO) – v10193

Durch (= Kausalität, s.u.) das Handeln des Täters oder des Teilnehmers (Anstifter, Gehilfe) muss für ihn oder einen Dritten ein Erfolg in Form der Steuerverkürzung oder der Erlangung nicht gerechtfertigter Steuervorteile eintreten (§ 370 Abs. 1 Halbs. 2 AO). Nach § 370 Abs. 4 AO sind Steuern namentlich dann verkürzt, wenn

- Steuern nicht festgesetzt werden (§ 370 Abs. 4 Satz 1 Halbs. 1 Var. 1 AO – vgl. unten Beispiel 1),
- Steuern nicht in voller Höhe festgesetzt werden (§ 370 Abs. 4 Satz 1 Halbs. 1 Var. 2 AO – vgl. unten Beispiel 2),
- Steuern nicht rechtzeitig festgesetzt werden (§ 370 Abs. 4 Satz 1 Halbs. 1 Var. 3 AO – sog. Zeitverkürzung, vgl. oben Übungsfall „Arndt Gulden“),
- Steuervorteile (auch Steuervergütungen) zu Unrecht gewährt oder belassen werden (§ 370 Abs. 4 Satz 2 AO).

Nach § 370 Abs. 4 S. 1 Halbs. 2 AO spielt es dabei keine Rolle, ob die Steuerfestsetzung **vorläufig** (§ 165 AO) oder unter **Vorbehalt der Nachprüfung** (§ 164 AO) ergeht; Gleiches gilt für eine Steueranmeldung, die einer Steuerfestsetzung unter Vorbehalt der Nachprüfung gleichsteht (§ 168 AO).

► **Beispiel 1:**

Die ESt-Erklärung des Steuerpflichtigen, der zur Abgabe der ESt-Erklärung verpflichtet ist, wird nicht abgegeben. Die ESt wird infolgedessen nicht festgesetzt. Sie hätte 12.000 € betragen.

*Unterstellt man vorsätzliches Handeln, liegt eine Steuerhinterziehung durch pflichtwidriges Unterlassen gemäß § 370 Abs. 1 Nr. 2 AO vor, weil der Einkommensteuerpflichtige nach § 149 Abs. 1 Satz 1 AO i. V. m. § 25 Abs. 3 Satz 1 EStG i. V. m. § 56 EStDV zur Abgabe der ESt-Erklärung verpflichtet war und dieser Abgabeverpflichtung nicht nachgekommen ist. Eine Steuerverkürzung liegt nach § 370 Abs. 4 Satz 1 Halbs. 1 Var. 1 AO vor, da die ESt i. H. v. 12.000 € nicht festgesetzt wurde. Die Verkürzung tritt bei **Veranlagungsschluss** (dazu sogleich) in dem zuständigen Teilbezirk des zuständigen FAs ein.*

Bei der Steuerhinterziehung als **Erfolgssdelikt** muss insbesondere auch der Erfolg eingetreten sein. Bei der zu niedrigen Steuerfestsetzung ist der Zeitpunkt leicht zu bestimmen: mit Wirksamwerden der Steuerfestsetzung. Geht es darum, dass die Steuer zu spät oder gar nicht festgesetzt ist, ist der Zeitpunkt ein fiktiver: dann, wenn die Steuer bei pflichtgemäßem Verhalten des Täters spätestens festgesetzt worden wäre. Für den wichtigsten Fall der Nichtabgabe der Steuererklärung bei Veranlagungssteuern (ESt, GewSt, Körperschaftsteuer usw.) nimmt man den Zeitpunkt, in dem die zuständige Dienststelle des FAs die Festsetzungsarbeiten für den betreffenden Zeitabschnitt im Allgemeinen abgeschlossen hat. Dies ist der sog. **Veranlagungsschluss**.

► **Beispiel 2:**

Die Steuerpflichtige verschweigt in ihrer ESt-Erklärung Einkünfte aus der Vermietung zweier Zimmer an einen Studenten (Einnahmen 2.400 €). Die ESt wird dementsprechend zu niedrig festgesetzt. Der Steuerbescheid wird unter dem Vorbehalt der Nachprüfung (§ 164 Abs. 1 AO) bekannt gegeben.

Es liegt eine Steuerhinterziehung durch aktives Tun gemäß § 370 Abs. 1 Nr. 1 AO vor, da die Steuerpflichtige vorsätzlich (§ 369 Abs. 2 AO i. V. m. § 15 StGB) dem FA über steuerlich erhebliche Tatsachen (Einnahmen aus Vermietung) unrichtige bzw. unvollständige Angaben gemacht hat. Eine Steuerverkürzung liegt nach § 370 Abs. 4 Satz 1 Halbs. 1 Var. 2 AO vor, da die ESt nicht in voller Höhe festgesetzt wurde. Der Vorbehalt i. S. v. § 164 Abs. 1 AO ändert daran nichts (§ 370 Abs. 4 Satz 1 Halbs. 2 AO).

Die **Höhe der Steuerverkürzung** (Hinterziehungsbetrag) ergibt sich im häufigsten Fall der zu niedrigen Steuerfestsetzung als **Differenz zwischen der Steuer aus dem erklärten Sachverhalt und der Steuer aus dem zutreffend ermittelten Sachverhalt**. Bei einem progressiven Tarifverlauf (wie z.B. bei der ESt) kann es zu Problemen bei der Berechnung des Hinterziehungsbetrags kommen, wenn eine weitere Änderung der Steuerfestsetzung zuungunsten des Steuerpflichtigen vorgenommen wird. In diesem Fall ist der Hinterziehungsbetrag in der für den Steuerpflichtigen günstigen Stufe zu berechnen.

► **Beispiel:**

Ein lediger Steuerpflichtiger erklärt für den Veranlagungszeitraum 06 ein unrichtiges Einkommen von 25.000 €. Er hat Mieteinnahmen i. H. v. 10.000 € vorsätzlich nicht angegeben und somit Steuerhinterziehung nach § 370 Abs. 1 Nr. 1 AO begangen. Ferner hatte er andere Einnahmen von 5.000 € schuldlos nicht erklärt.

Die Mieteinnahmen sind in einer ersten Stufe hinzuzurechnen, um den Hinterziehungsbetrag zu ermitteln. Die anderen Einnahmen i. H. v. 5.000 € sind erst in einer zweiten Stufe hinzuzurechnen, um den Nachzahlungsbetrag zu ermitteln.

Einkommensteuer auf 25.000 €	4.276 €
Einkommensteuer auf 35.000 €	7.466 €
Einkommensteuer auf 40.000 €	9.233 €

*Der **Hinterziehungsbetrag** beläuft sich auf (7.466 € ./. 4.276 € =) 3.190 €, der **Nachzahlungsbetrag** auf (9.233 € ./. 4.276 € =) 4.957 €.*



Die genaue Höhe des Hinterziehungsbetrags ist wichtig, da der Täter nicht einfach wegen Steuerhinterziehung verurteilt wird. Vielmehr müssen die Urteilsgründe den Verkürzungsbetrag in der Regel für die jeweilige Steuer angeben und nachvollziehbar berechnen – sicherlich eine Herausforderung für den Strafrichter!



HINWEIS

Auch in der StB-Prüfung werden Sie ggf. die genaue Höhe des Hinterziehungsbetrags berechnen müssen. So wurden die Teilnehmer an der StB-Prüfung 2003 in der Aufgabe aus dem Verfahrensrecht dazu wie folgt aufgefordert:

„Sollten Sie eine Steuerhinterziehung bejahen, ist deren Höhe anzugeben.“

Bei einer **Steuerhinterziehung „auf Zeit“** (z.B. bei der Nichtabgabe von USt-Voranmeldungen bis zur Abgabe einer richtigen USt-Jahreserklärung) bemisst sich der Umfang der verkürzten Steuern nach dem Nominalbetrag der hinterzogenen Steuern und nicht lediglich nach der Höhe der Hinterziehungszinsen (BGH, Urteil v. 17.3.2009, 1 StR 627/08, NJW 2009, S. 1979 ff.).³

§ 370 Abs. 4 Satz 3 AO regelt das sog. **Kompensationsverbot** (Vorteilsausgleichsverbot). Nach § 370 Abs. 4 Satz 3 AO liegt Steuerhinterziehung auch dann vor, wenn die Steuer, auf die sich die Tat bezieht, aus anderen Gründen hätte ermäßigt oder der Steuervorteil aus anderen Gründen hätte beansprucht werden können. Die Norm will verhindern, dass ein Steuerpflichtiger, der falsche Angaben gemacht hat, mit Erfolg einwenden kann, er hätte auf anderem Weg ebenfalls den durch sein steuerunehrliches Verhalten gewonnenen Vorteil erlangen können.

► Beispiel:

Eine Steuerpflichtige gab in ihrer ESt-Erklärung bewusst Betriebseinnahmen von 5.000 € nicht an; sie wurde erklärungsgemäß veranlagt. Als die Steuerstraftat später entdeckt wurde, machte die Steuerpflichtige Sonderausgaben i. H. v. 2.000 € und außergewöhnliche Belastungen i. H. v. 3.000 € geltend. Gehen Sie von einem fiktiven ESt-Satz von 40 % aus.

Obwohl einkommensteuerlich keine Mehrsteuer entsteht, liegt eine Steuerverkürzung im Hinblick auf die nicht erklärten Betriebseinnahmen vor. Nach § 370 Abs. 4 Satz 3 AO bleiben andere – also tatfremde – Ermäßigungsgründe außer Betracht. Die Steuerverkürzung beträgt 40 % von 5.000 € = 2.000 €.

Das Kompensationsverbot wirkt **nur strafrechtlich**, nicht jedoch steuerlich. So werden Hinterziehungszinsen nicht festgesetzt, wenn die Steuer objektiv nicht geschuldet wird (AEAO zu § 235, Nr. 2.3). Im vorangegangenen Beispiel dürfen daher keine Hinterziehungszinsen festgesetzt werden, weil keine Steuer geschuldet wird.

Das Kompensationsverbot gilt jedoch **nicht** für steuerlich abziehbare Ausgaben (Betriebsausgaben und Werbungskosten), die mit den nicht erklärten Einnahmen in einem **unmittelbaren wirtschaftlichen Zusammenhang** stehen.

³ Die hier zitierten Entscheidungen des Bundesgerichtshofs (BGH) müssen Sie nicht nachlesen. Die Fundstellen dienen lediglich als Quellenangabe.

► **Beispiel:**

Ein Gastwirt erklärte Betriebseinnahmen aus dem Getränkeverkauf nicht. Der dafür erforderliche Getränkeeinkauf wurde ebenfalls nicht in der Buchführung erfasst.

Weil der steuererhöhende Vorgang der Betriebseinnahmen aus dem Getränkeverkauf nicht ohne den steuermindernden Vorgang der Betriebsausgaben für den Getränkeeinkauf denkbar ist, können diese bei der Ermittlung des Hinterziehungsbetrags von den festgestellten Mehreinnahmen abgezogen werden. Die Betriebsausgaben stehen mit den Betriebseinnahmen in einem unmittelbaren wirtschaftlichen Zusammenhang, so dass das Kompensationsverbot des § 370 Abs. 4 Satz 3 AO nicht greift.

Bei der Frage des Kompensationsverbots bei **Vorsteuerbeträgen** soll – nach einer Änderung der Rechtsprechung – nunmehr, soweit eine nicht erklärte steuerpflichtige Ausgangsleistung eine tatsächlich durchgeführte Lieferung war und die hierbei verwendeten Wirtschaftsgüter unter den Voraussetzungen des § 15 UStG erworben wurden, eine Verrechnung von Vorsteuer und USt stattfinden, sofern die übrigen Voraussetzungen aus § 15 UStG – insbesondere die Vorlage einer Rechnung – im maßgeblichen Besteuerungszeitraum gegeben sind (BGH, Urt. v. 13.9.2018, 1 StR 642/17, wistra 2019, S. 109).

Das Handeln oder Unterlassen des Täters muss auch ursächlich (kausal) für den Erfolg sein (**Kausalität**). Dies folgt aus der Ausgestaltung der Steuerhinterziehung nach § 370 Abs. 1 AO als sog. Erfolgsdelikt („... und dadurch ...“). Bei der Steuerhinterziehung durch aktives Tun (§ 370 Abs. 1 Nr. 1 AO) liegt Kausalität vor, wenn die Tathandlung nicht hinweggedacht werden kann, ohne dass dabei der konkrete Erfolg mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit entfele.

► **Beispiel:**

Eine Steuerpflichtige gibt vorsätzlich in ihrer ESt-Erklärung ihre Einnahmen nicht vollständig an, so dass der ESt-Bescheid die ESt zu niedrig festsetzt. Wäre die ESt-Erklärung vollständig gewesen, wäre mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die richtige ESt festgesetzt worden.

Bei der Steuerhinterziehung durch Unterlassen (§ 370 Abs. 1 Nr. 2 AO) liegt Kausalität vor, wenn die pflichtwidrig unterlassene Handlung nicht hinzugedacht werden kann, ohne dass dabei der konkrete Erfolg mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit entfele.

► **Beispiel:**

Eine Steuerpflichtige gibt versehentlich (= ohne Vorsatz) in ihrer ESt-Erklärung ihre Einnahmen nicht vollständig an, wodurch die ESt zu niedrig festgesetzt wurde. Später bemerkt sie ihr Versehen, kommt aber dennoch der ihr bekannten Pflicht zur Berichtigung (§ 153 AO) nicht nach. Wäre die Berichtigung pflichtgemäß erfolgt, wäre mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der ESt-Bescheid korrigiert und die richtige ESt festgesetzt worden.

1.2 Subjektiver Tatbestand

Aus dem Wortlaut des § 370 AO folgt, dass Steuerhinterziehung **nur** vorsätzlich begangen werden kann. Im Übrigen regelt § 15 StGB, der über § 369 Abs. 2 AO anwendbar ist, dass nur vorsätzliches Handeln strafbar ist, wenn nicht das Gesetz fahrlässiges Handeln ausdrücklich mit Strafe bedroht. **Vorsatz** bedeutet das Wissen und Wollen aller Tatbestandsmerkmale einschließlich des Erfolgs. Bei der Steuerhinterziehung muss sich der Vorsatz also auf die Steuerverkürzung bzw. die Erlangung eines nicht gerechtfertigten Steuervorteils erstrecken.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Steuerhinterziehung / Vorsatz – v10194

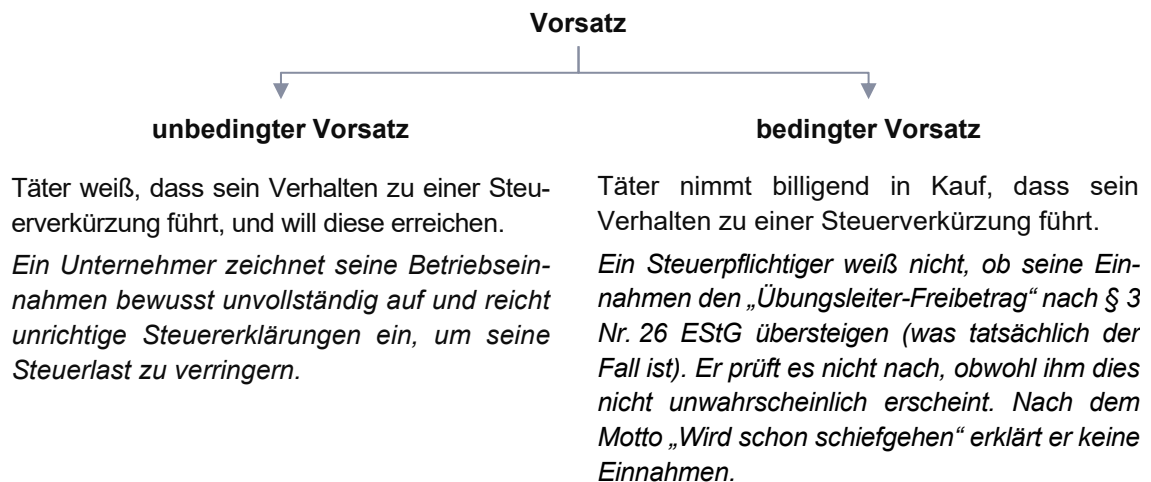


► **Übungsfall:**

Rentnerin Gertrud ist der Ansicht, dass sie ihre Rente sowie ihre Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung nicht zu versteuern hat, weil sie unter dem Grundfreibetrag der ESt liegen. Sie gibt daher keine Steuererklärung ab. Später stellt sich heraus, dass eine Veranlagung Gertruds zu einer ESt von 1.000 € geführt hätte. Hat Gertrud Steuerhinterziehung begangen?

► **Lösung:**

Gertrud hat zwar bewusst (= vorsätzlich) ihre ESt-Erklärung nicht abgegeben, obwohl sie dazu verpflichtet war (§ 149 Abs. 1 Satz 1 AO, § 25 Abs. 3 EStG i. V. m. § 56 EStDV). Ihr Vorsatz (§ 369 Abs. 2 AO i. V. m. § 15 StGB) erstreckte sich aber nicht auf die Verkürzung der ESt. Damit scheidet Steuerhinterziehung aus (vgl. § 370 Abs. 1 Nr. 2 AO).



1.3 Versuchte Steuerhinterziehung

Gemäß § 370 Abs. 2 AO ist auch der Versuch der Steuerhinterziehung strafbar. Den Versuch einer Straftat begeht, wer nach seiner Vorstellung von der Tat unmittelbar zur Verwirklichung des Tatbestands ansetzt (§ 369 Abs. 2 AO i. V. m. § 22 StGB).

► **Beispiel:**

Der Gewerbetreibende Kohl will ESt und GewSt hinterziehen. Er fälscht daher Belege über Betriebsausgaben, die ihm in Wirklichkeit nicht entstanden waren. Als er diese Belege dem FA vorlegt, werden die Fälschungen erkannt. Es kommt nicht zu Steuerverkürzungen.

*Das Fälschen der Belege für sich führt noch nicht zur versuchten Hinterziehung; denn in diesem Stadium hat Kohl noch die Möglichkeit, die Belege nicht zu verwenden. Man spricht bis hierher von einer **straflosen Vorbereitungshandlung**. Jedoch kommt eine Strafbarkeit wegen Urkundenfälschung in Betracht.*

Sobald er die Belege dem FA vorlegt, hat er von seiner Seite aus alles Erforderliche getan, damit der Erfolg eintreten kann. Wenn es – wie hier – dennoch nicht zu einer Steuerverkürzung kommt, so bleibt der strafbare Versuch (§ 370 Abs. 2 AO).

Beispiele		
	zu § 370 Abs. 1 Nr. 1 AO	zu § 370 Abs. 1 Nr. 2 AO
Tatvorbereitung (Vorbereitungshandlungen)	Falschbuchungen = Beginn der Ausführung	Betriebsabmeldung
Versuch	Abgabe der Steuererklärung auf Basis der Falschbuchungen	Nichtabgabe der Steuererklärungen (ESt, USt, GewSt)
Vollendung	Bekanntgabe des Steuerbescheids mit der zu niedrigen Festsetzung	Veranlagungsschluss oder vorherige zu niedrige Schätzung

1.4 Selbstanzeige



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Strafbefreiende Selbstanzeige (§ 371 Abs. 1 AO) – v10195

Die Selbstanzeige ist in § 371 AO geregelt. Eine wirksame Selbstanzeige führt dazu, dass der Hinterzieher nicht bestraft wird. Alle anderen Folgen, die die AO an eine Steuerhinterziehung knüpft, treten allerdings ein:

- Für die Festsetzungsverjährung gilt die zehnjährige Festsetzungsfrist des § 169 Abs. 2 Satz 2 AO;
- Es können Hinterziehungszinsen (§ 235 AO; AEAO zu § 235) festgesetzt werden;
- Hinterzieher, die nicht selbst Steuerschuldner sind, können gemäß § 71 AO in Haftung genommen werden.

Die Selbstanzeige nach § 371 AO führt im Übrigen zur Ablaufhemmung nach § 171 Abs. 9 AO.

► Übungsfall:

Franziska Daumer hat als Vertreterin ihres zweijährigen Mündels, Luca Daumer, durch Abgabe falscher Steuererklärungen für 04 dessen ESt i. H. v. 40.000 € hinterzogen. Die falsche Erklärung hatte sie in 06 abgegeben. Die zu niedrige ESt wurde noch in 06 festgesetzt. Später erstattet sie wirksam Selbstanzeige nach § 371 AO. Wann tritt die Festsetzungsverjährung für die hinterzogene ESt ein?

► Lösung:

Die Festsetzungsfrist beginnt mit Ablauf 06 (§ 170 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AO, § 149 Abs. 1 Satz 1 AO i. V. m. § 25 Abs. 3 EStG, § 56 EStDV). Soweit die Hinterziehung reicht, endet die zehnjährige Frist mit Ablauf des Jahres 16 (§ 169 Abs. 2 Satz 2 AO). Daran ändert nichts, dass die gesetzliche Vertreterin die Steuern ihres Mündels verkürzt hat (§ 169 Abs. 2 Satz 3 AO).



Da Franziska Daumer wirksam Selbstanzeige erstattet hat, kann sie nicht bestraft werden (§ 371 Abs. 1 AO). Dennoch bleibt es bei der zehnjährigen Festsetzungsfrist, da eine vollendete Steuerhinterziehung vorliegt.

1.4.1 Selbstanzeigeberechtigter

§ 371 AO gibt **abweichend vom allgemeinen Strafrecht** dem Täter oder Teilnehmer einer (vollendeten, versuchten, auch besonders schweren) Steuerhinterziehung iSd. § 370 AO einen **persönlichen Strafaufhebungsgrund** (§ 369 Abs. 2 AO i. V. m. § 28 Abs. 2 StGB), wenn er die Angaben berichtigt, ergänzt oder nachholt. Die bisher vorenthaltenen Steuern werden dann nachgesetzt; das ist der einzige Zweck der strafrechtlichen Wohltat.



MERKE

Die Straffreiheit als Folge einer Selbstanzeige nach § 371 AO kommt immer nur demjenigen (persönlich) zugute, der eine wirksame Selbstanzeige erstattet hat.

1.4.2 Berichtigungserklärung

Die Selbstanzeige muss **nicht** als solche bezeichnet werden. Nach § 371 Abs. 1 AO muss der Steuerhinterzieher seine unrichtigen oder unvollständigen Angaben so nachholen, dass das FA in der Lage ist, die richtige Steuer festzusetzen. Ein allgemeiner Hinweis des Täters, er habe hinterzogen, genügt also nicht. Ebenso wenig genügt die Aufforderung an das FA, eine Außenprüfung bei ihm durchzuführen. In keinem der beiden Fälle liegt eine **Berichtigungserklärung** vor.

► **Beispiel:**

Durch bewusst falsche Angaben ist es einem Gewerbetreibenden gelungen, eine Herabsetzung seiner ESt-Vorauszahlungen zu erreichen. In der ESt-Jahreserklärung gibt er seine Einkünfte in der richtigen Höhe an.

Der Gewerbetreibende hat durch die bewusst falschen Angaben, die zur Herabsetzung seiner ESt-Vorauszahlungen geführt haben, eine Steuerhinterziehung (§ 370 Abs. 1 Nr. 1 AO, § 370 Abs. 4 Satz 1 AO) begangen. In der zutreffenden Jahreserklärung liegt eine ordnungsgemäße Berichtigungserklärung. Eine wirksame Selbstanzeige i. S. v. § 371 Abs. 1 AO liegt vor.



HINWEIS

Eine Berichtigungserklärung muss nicht gleich eine Selbstanzeige i. S. v. § 371 AO sein. Erkennt ein Steuerpflichtiger erst im Nachhinein die Fehlerhaftigkeit der von ihm abgegebenen Erklärung, liegt weder eine Steuerhinterziehung (noch eine leichtfertige Steuerverkürzung, s. dazu unten bei „Leichtfertige Steuerverkürzung (§ 378 AO)“) vor, wenn es sowohl am Vorsatz als auch an der Leichtfertigkeit fehlt.

Bei einfacher Fahrlässigkeit liegt vielmehr eine Berichtigungserklärung nach § 153 Abs. 1 AO vor. Die Abgrenzung der Anzeige- und Berichtigungspflicht nach § 153 AO von einer Selbstanzeige ist in der Praxis oft nicht einfach. Vgl. dazu AEAO zu § 153, Nr. 2.

1.4.3 Keine Wirksamkeit bei Teilselbstanzeige

Mit Beschluss vom 20.5.2010, 1 StR 577/09, DStR 2010, S. 1133 ff., hat der BGH entschieden, dass nur derjenige in den Genuss der Straffreiheit kommt, der vollständige und richtige Angaben, mithin „**reinen Tisch**“ **macht**. Wer also nur die Korrektur von verschwiegenen Einkünften eines Kontos vornimmt, weitere Konten aber nach wie vor verschweigt, wird insgesamt nicht straffrei.

1.4.4 Vollständigkeitsgebot (§ 371 Abs. 1 AO)

Die Angaben müssen nach § 371 Abs. 1 AO in **vollem Umfang** berichtet, ergänzt bzw. nachgeholt werden. Schon geringfügige Abweichungen (mehr als 5 % vom Verkürzungsbetrag iSd. § 370 Abs. 4 AO, vgl. BGH, Beschl. v. 25.7.2011, 1 StR 631/10, NJW 2011, S. 3249) können zur Unwirksamkeit der Selbstanzeige führen. Die berichtigten, ergänzten bzw. nachgeholten Angaben müssen zu allen (strafrechtlich) unverjährten Steuerstraftaten einer Steuerart, mindestens aber zu allen Steuerstraftaten einer Steuerart innerhalb der letzten zehn Kalenderjahre erfolgen.

► **Beispiel:**

M hat ESt 04 und 05 sowie USt 05 und 06 hinterzogen; M hat nun drei Möglichkeiten für eine wirksame Selbstanzeige:

- *nur ESt 04 und 05*
- *nur USt 05 und 06*
- *ESt 04 und 05, USt 05 und 06*

Erklärt M nur die Steuerhinterziehungen des VZ 05 (also ESt 05 und USt 05), ist die Selbstanzeige insgesamt unwirksam.



HINWEIS

Durch das JStG 2020 (BGBl. I 2020, 3096) wurde § 376 Abs. 1 Halbs. 1 AO dahingehend geändert, dass in den besonders schweren Fällen der Steuerhinterziehung nach § 370 Abs. 3 Satz 2 AO die Strafverfolgungsverjährung auf nunmehr 15 Jahre verlängert wurde. Diese Änderung bewirkt mittelbar für das Vollständigkeitsgebot des § 371 Abs. 1 Satz 2 AO das Erfordernis, in diesen besonders schweren Fällen der Steuerhinterziehung die Angaben zu allen Steuerstraftaten der vergangenen 15 (!) Jahre nachholen zu müssen.

1.4.5 Sperrgründe (§ 371 Abs. 2 AO)

Die Straffreiheit tritt nicht ein, wenn einer der in § 371 Abs. 2 AO aufgeführten Sperrgründe greift. Im Folgenden werden die wichtigsten Sperrgründe dargestellt:

- **Bekanntgabe der Prüfungsanordnung (§ 371 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Buchst. a AO):** Die strafbefreiende Selbstanzeige ist gesperrt, sobald dem an der Tat Beteiligten, seinem Vertreter, dem Begünstigten iSd. § 370 Abs. 1 AO oder dessen Vertreter eine Prüfungsanordnung nach § 196 AO bekannt gegeben worden ist (§ 371 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Buchst. a AO). Ein Abwarten, etwa bis der Betriebsprüfer vor der Tür steht (also auf der Fußmatte – „Fußmattentheorie“), ist nicht mehr möglich. Sobald dem an der Tat Beteiligten (Täter, Anstifter, Gehilfe), seinem Vertreter (z.B. StB), dem Begünstigten iSd. § 370 Abs. 1 AO (z.B. dem Unternehmen) oder dessen Vertreter (z.B. StB des Unternehmens) die **Prüfungsanordnung bekannt gegeben** wurde, ist eine strafbefreiende Selbstanzeige nicht mehr möglich. Die Finanzämter müssen jedoch den Zugang der Prüfungsanordnung beweisen. Daher ist in der Praxis vereinzelt zu beobachten, dass die Prüfungsanordnungen nicht mehr mit einfachem Brief (§ 122 Abs. 2 AO), sondern mittels **Zustellung** (§ 122 Abs. 5 AO i. V. m. §§ 3 ff. VwZG) bekannt gegeben werden.

Durch die Formulierung im Gesetz „**beschränkt auf den sachlichen und zeitlichen Umfang der angekündigten Außenprüfung**“ in § 371 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Buchst. a, Buchst. c AO hat der Gesetzgeber einige bisher offene Fragen geklärt. Es wurde die Meinung vertreten, dass aufgrund der Prüfungsanordnung die Sperrwirkung für alle Jahre einer Steuerart, die noch nicht strafverjährt waren, auslöste. Dies ist nun ausgeschlossen.

- **Erscheinen zur Ermittlung einer Steuerstraftat oder Steuerordnungswidrigkeit (§ 371 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Buchst. d AO):** Zu beachten ist jedoch, dass in der neu geschaffenen Nr. 1 Buchst. d die Einschränkung bzgl. des sachlichen und zeitlichen Umfangs nicht genannt wird. Dies bedeutet, dass, im Gegensatz zur vorher genannten Nr. 1 Buchst. a, Buchst. c, der Sperrgrund in Nr. 1 Buchst. d eine Sperrwirkung für alle in Frage kommenden Jahre und auch Steuerarten auslöst.
- **USt- oder LSt-Nachschau (§ 371 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Buchst. e AO):** Das Erscheinen eines Prüfers zu einer USt-Nachschau nach § 27b UStG oder einer LSt-Nachschau nach § 42g EStG bildet einen weiteren Sperrgrund. Die Nachschau wird nicht mittels Prüfungsanordnung angekündigt (Abschn. 27b.1 Abs. 1 UStAE; BMF, Schreiben v. 16.10.2014, BMF IV C 5 – S 2386/09/10002 :001, BStBl. I 2014, S. 1408, Beck'sche Steuererlasse, Nr. 20, § 42g/1), so dass die Sperrwirkung der § 371 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Buchst. a AO nicht greifen kann.

Die Sperrwirkung hält so lange an, wie die Nachschau dauert. Kommt es zu keinem Ergebnis, endet die Sperrwirkung im Regelfall bei Verlassen des Betriebsgeländes. Liegt ein Ergebnis vor, besteht aber die Gefahr, dass der Sperrgrund „Entdeckung der Tat“ gem. § 371 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 AO greift. Gegebenenfalls wird auch umgehend eine Prüfungsanordnung erlassen, wenn z.B. die Nachschau in eine Prüfung umschlägt.

- **Nachschau nach anderen steuerrechtlichen Vorschriften (§ 371 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Buchst. e AO):** Eine weitere – neben den o.g. USt- und LSt-Nachschauen – eigenständig bestehende Nachschau stellt die Kassen-Nachschau nach § 146b AO dar. Diese ist keine Außenprüfung iSd. § 193 AO, sondern ein besonderes Verfahren zur zeitnahen und unangekündigten Überprüfung der Ordnungsmäßigkeit von Kassenaufzeichnungen und deren ordnungsgemäßen Übernahme in die Buchführung (AEAO zu § 146b, Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 7). Dadurch sollen mögliche Manipulationen an Kassen und elektronischen Aufzeichnungssystemen iSd. § 146a Abs. 1 AO aufgedeckt werden.
- **Steuerverkürzung übersteigt Betrag von 25.000 € (§ 371 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 AO):** Eine strafbefreiende Selbstanzeige ist nach § 371 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 AO nicht mehr möglich, wenn die Steuerverkürzung einen **Betrag von 25.000 € je Tat** übersteigt. In diesen Fällen kann jedoch nach § 398a AO von der Verfolgung der Steuerstraftat abgesehen werden (dazu sogleich).
- **Absehen von Verfolgung in besonderen Fällen (§ 398a AO):** Greift die Straffreiheit der Selbstanzeige aufgrund des Sperrgrundes aus § 371 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 AO nicht (Betrag > 25.000 €), wird von der Strafverfolgung abgesehen, wenn der Täter die hinterzogene Steuer und die (Hinterziehungs-)Zinsen entrichtet und einen **Geldbetrag in folgender Höhe** zugunsten der Staatskasse zahlt:

Hinterzogene Steuer	Zuschlag
Von 25.000 €–100.000 €	10 % der hinterzogenen Steuer
Über 100.000 €–1.000.000 €	15 % der hinterzogenen Steuer
Über 1.000.000 €	20 % der hinterzogenen Steuer

► **Beispiel:**

Albert Täuscher hinterzieht seit 13 Jahren jedes Jahr 60.000 € ESt.

Auch wenn nach § 371 Abs. 1 AO nunmehr vollständige Angaben für zehn Kalenderjahre zu machen sind, kann der Selbstanzeigezuschlag nur für den strafrechtlich noch verfolgbaren Zeitraum festgesetzt werden.

Bei der (einfachen) Steuerhinterziehung beträgt der Verjährungszeitraum fünf Jahre (s. oben 3.2). Der Zuschlag beläuft sich somit in Summe auf $60.000 € \times 10 \% \times 5 \text{ Jahre} = 30.000 €$.

- **Steuerhinterziehung in besonders schwerem Fall (§ 371 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 AO):** Eine wirksame Selbstanzeige ist ausgeschlossen bei **Steuerhinterziehung in besonders schwerem Fall**. Diese Tatbestände sind in § 370 Abs. 3 AO genannt.

Allerdings greift der Ausschluss nicht für alle in Abs. 3 genannten Fälle, sondern nur für die in § 370 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 bis 6 AO genannten „schwere Fälle“, in denen der Stpfl.:

- seine Befugnisse oder seine Stellung als Amtsträger missbraucht, § 370 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 AO
- die Mithilfe eines Amtsträgers ausnutzt, der seine Befugnisse oder seine Stellung missbraucht, § 370 Abs. 3 Satz 2 Nr. 3 AO
- durch Verwendung nachgemachter oder verfälschter Belege fortgesetzt Steuern verkürzt oder nicht gerechtfertigte Steuervorteile erlangt, § 370 Abs. 3 Satz 2 Nr. 4 AO
- als Mitglied einer Bande, die sich zur fortgesetzten Begehung von Taten nach § 370 Abs. 1 AO verbunden hat, Umsatz- oder Verbrauchssteuern verkürzt oder nicht gerechtfertigte Umsatz- oder Verbrauchssteuervorteile erlangt, § 370 Abs. 3 Satz 2 Nr. 5 AO
- eine Drittstaat-Gesellschaft iSd. § 138 Abs. 3 AO, auf die er alleine oder zusammen mit nahestehenden Personen iSd. § 1 Abs. 2 AStG unmittelbar oder mittelbar einen beherrschenden oder bestimmenden Einfluss ausüben kann, zur Verschleierung steuerlich erheblicher Tatsachen nutzt und auf diese Weise fortgesetzt Steuern verkürzt oder nicht gerechtfertigte Steuervorteile erlangt, § 370 Abs. 3 Satz 2 Nr. 6 AO.

Das Gesetz enthält mit § 371 Abs. 2 Satz 2 AO eine Ergänzung, um **Berichtigungen trotz Sperrgründen** zu ermöglichen. Begründet wird dies damit, dass dem Steuerpflichtigen weiterhin die Möglichkeit einer strafbefreienden Selbstanzeige für **nicht** von der Sperrwirkung des § 371 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Buchst. a AO (Prüfungsanordnung) bzw. § 371 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Buchst. c AO (Erscheinen des Amtsträgers) erfasste Berichtigungsmöglichkeiten offensteht. Dies steht wiederum im Einklang mit der sachlichen und zeitlichen Sperrwirkung aus den beiden genannten Vorschriften. Das in Abs. 1 des § 371 AO vorgegebene Vollständigkeitsgebot wird hiermit auf die jeweiligen nicht genannten Jahre und Steuerarten begrenzt.

1.4.6 Sonderregelungen für die Umsatz- und Lohnsteuer

Die verspätete Abgabe oder die Korrektur von **Umsatzsteuervor- und Lohnsteueranmeldungen** wird – unter einem steuerstrafrechtlichen Blickwinkel – nach § 371 Abs. 2a Satz 1, 2 AO insoweit als wirksame Teilselbstanzeige behandelt.

Diese Erleichterungen gelten nach der Ausnahmeregelung in § 371 Abs. 2a Satz 3, 4 AO **nicht** für Steueranmeldungen, die sich auf das Kalenderjahr beziehen (z.B. **USt-Jahreserklärung**). Diese unterliegen hinsichtlich der Vollständigkeit der allgemeinen Regel des § 371 Abs. 1 AO (Vollständigkeitsgebot, s. oben) mit der Ausnahme, dass die dem Kalenderjahr nachfolgenden Voranmeldungen ausgeblendet werden.

► **Beispiel:**

Die umsatzsteuerliche Unternehmerin Uta Ungenau gibt für die Voranmeldungszeiträume Oktober 01 bis März 02 vorsätzlich unrichtige USt-Voranmeldungen mit jeweils zu hoch angesetzten Vorsteuerbeträgen ab.

Mit der USt-Jahreserklärung für das Jahr 01, die Uta Ungenau im April 02 abgibt, korrigiert sie die USt-Voranmeldungen des Jahres 01 (Oktober bis Dezember 01).

*Wird die USt-Jahreserklärung als Selbstanzeige gemäß § 371 AO gewertet, müssen nach der Regelung des § 371 Abs. 2a Satz 4 AO unter dem Gesichtspunkt der Vollständigkeit **nicht** die laufenden USt-Voranmeldungen des Jahres 02 (Januar bis März 02) mitberichtigt werden.*



1.4.7 Fristgerechte Nachzahlung

Sind Steuerverkürzungen bereits eingetreten, wird die Selbstanzeige **nur wirksam**, wenn der Täter oder Teilnehmer die zu seinen Gunsten hinterzogene Steuer in der vom FA gesetzten Frist bezahlt. Darüber hinaus müssen nach § 371 Abs. 3 AO auch Hinterziehungszinsen gem. § 235 AO (s. Beispiele in AEAO zu § 235) sowie ggf. auf Hinterziehungszinsen angerechnete Zinsen nach § 233a AO entrichtet werden, um Straffreiheit zu erlangen.



HINWEIS

Mit der Neufassung des § 238 Abs. 1a AO betragen die Zinsen in Fällen des § 233a AO abweichend von Abs. 1 Satz 1 ab dem 1.1.2019 pro Monat 0,15 %. Diese Neuregelung betrifft **nicht** die (Hinterziehungs-)Zinsen nach § 235 AO (siehe hierzu auch das BMF-Schr. v. 17.9.2021, IV A 3 – S 0338/19/10004 :005, DStR 2021, 2303).



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Strafbefreiende Selbstanzeige (§ 371 AO) – Nachzahlung – v10196

1.4.8 Selbstanzeige bei mehreren Tatbeteiligten

Die Selbstanzeige ist ein **persönlicher** Strafaufhebungsgrund und wirkt nur für den Tatbeteiligten, der sie selbst erstattet (vgl. § 369 Abs. 2 AO i. V. m. § 28 Abs. 2 StGB). Im Idealfall erstatten mehrere Tatbeteiligte gemeinsam Selbstanzeige und sorgen für die rechtzeitige Nachentrichtung der Steuer samt Zinsen.

► Beispiel:

Die zusammen veranlagten Ehegatten berichtigten als Mittäter (§ 369 Abs. 2 AO i. V. m. § 25 Abs. 2 StGB) der gemeinschaftlich begangenen Steuerhinterziehung (§ 370 Abs. 1 Nr. 1 AO) gemeinsam ihre Angaben.

Fehlt dieses Zusammenwirken bei der Selbstanzeige, laufen die anderen Tatbeteiligten Gefahr, durch den ersten Selbstanzeiger blockiert zu werden, weil die Sperwirkung nach § 371 Abs. 2 AO eingetreten sein kann.

1.4.9 Anzeigen zugunsten Dritter in Sonderfällen

Erkennt ein Steuerpflichtiger, dass **für ihn** eine Steuerverkürzung durch einen Dritten begangen wurde, so muss er die Erklärung nach § 153 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO berichtigen. Durch diese Berichtigung leistet er Selbstanzeige für den Steuerhinterzieher nach § 371 Abs. 4 AO. Das soll die Erfüllung der Berichtigungspflicht trotz der meist vorhandenen persönlichen Nähe zum Straftäter erleichtern.

► Übungsfall:

Die Buchhalterin Katja König erfasst vorsätzlich Betriebseinnahmen ihres Arbeitgebers Erich Kuhn nicht, weil dieser Liquiditätsschwierigkeiten hat. Dies geschieht ohne Wissen von Erich Kuhn, der die von Katja König vorbereiteten Steuererklärungen auf Basis der teilweise nicht erfassten Betriebseinnahmen beim FA einreicht. Das FA setzt daraufhin die Einkommen- und USt von Erich Kuhn zu niedrig fest. Nach einigen Monaten erkennt Erich Kuhn, dass er unrichtige Steuererklärungen abgegeben hat. Er berichtet die Steuererklärungen.

► **Lösung:**

Die Buchhalterin Katja König hat als mittelbare Täterin Steuerhinterziehung nach § 370 Abs. 1 Nr. 1 AO begangen, indem sie ihren Arbeitgeber Erich Kuhn als Werkzeug benutzt hat (vgl. oben bei „Mittelbarer Täter“). Die Berichtigungserklärung nach § 153 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO wirkt für Katja König als Dritte strafbefreiend (§ 371 Abs. 4 AO). Weil Katja König die Steuern nicht zu ihren Gunsten hinterzogen hat, ist ihre Straffreiheit nicht von der Entrichtung der Steuern abhängig (vgl. § 371 Abs. 4 Satz 2 AO).

2. Begünstigung eines Steuerhinterziehers (§ 257 StGB)

Nach § 369 Abs. 1 Nr. 4 AO zählt auch die Begünstigung des Steuerhinterziehers zu den Steuerstraftaten. Die Begünstigung ist in § 257 StGB geregelt, dessen Abs. 1 lautet:

"Wer einem anderen, der eine rechtswidrige Tat begangen hat, in der Absicht Hilfe leistet, ihm die Vorteile der Tat zu sichern, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft."

2.1 Objektiver Tatbestand

Die Begünstigung muss **nach** Vollendung der Steuerhinterziehung erfolgen.

► **Beispiel:**

- 1. Ein Unternehmer hat Steuern hinterzogen. Nachdem sich die Außenprüfung angekündigt hat, veranlasst er seinen Buchhalter, die Hinterziehungen zu verschleiern.
Der Buchhalter sichert nach Vollendung der Steuerhinterziehung dem Unternehmer den Vorteil der Tat. Der objektive Tatbestand der Begünstigung eines Steuerhinterziehers ist erfüllt (§ 369 Abs. 1 Nr. 4 AO i. V. m. § 257 Abs. 1 StGB).*
- 2. Hätte der Buchhalter hingegen dem Unternehmer seine Unterstützung vor Begehung der Steuerhinterziehung zugesagt, so hätte er Beihilfe (§ 369 Abs. 2 AO i. V. m. § 27 StGB) zur Steuerhinterziehung begangen.*

2.2 Subjektiver Tatbestand

Der Täter der Begünstigung des Steuerhinterziehers muss vorsätzlich handeln (§ 369 Abs. 2 AO i. V. m. § 15 StGB). Er muss also wissen, dass eine Steuerhinterziehung begangen wurde und dass er dem Steuerhinterzieher die Vorteile der Steuerhinterziehung sichert.

2.3 Versuch

Der Versuch einer Begünstigung des Steuerhinterziehers ist nicht nach § 23 Abs. 1 StGB strafbar, da es sich bei der Tat weder um ein Verbrechen iSd. § 12 Abs. 1 StGB handelt (keine Mindeststrafdrohung von einem Jahr Freiheitsstrafe) noch im Normtext des § 257 StGB der Versuch der Tat mit Strafe bedroht ist.

2.4 Besonderheiten

2.4.1 Straflosigkeit der Selbstbegünstigung

Wegen Begünstigung wird nicht bestraft, wer Täter, Anstifter oder Gehilfe der begünstigten Steuerhinterziehung – also an der Vortat strafbar beteiligt – ist (§ 257 Abs. 3 StGB).

2.4.2 Keine Selbstanzeigemöglichkeit

Nach § 371 AO kann nur bei der Steuerhinterziehung nach § 370 AO Selbstanzeige erstattet werden, die unter den weiteren, dort genannten Voraussetzungen zur Straffreiheit führt. Wer hingegen Begünstigung zu einer Steuerhinterziehung (§ 257 Abs. 1 StGB) begangen hat, kommt **nicht** in den Genuss der Selbstanzeigemöglichkeit des § 371 AO.



2.4.3 Strafmaß

Nach § 257 Abs. 1 StGB wird die Begünstigung mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Nach § 257 Abs. 2 StGB darf die Strafe jedoch nicht schwerer sein als die für die Vortat angedrohte Strafe. Die Strafandrohung ist also mit der der Steuerhinterziehung nach § 370 Abs. 1 AO (Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe) identisch, bleibt jedoch hinter der Strafandrohung der besonders schweren Steuerhinterziehung (§ 370 Abs. 3 AO) zurück.

2.4.4 Keine Haftung nach § 71 AO

Der Begünstiger kann nicht nach § 71 AO in Haftung genommen werden, weil in § 71 AO nur von der „Begehung“ (Täter) der oder „Teilnahme“ (Anstiftung, Beihilfe) an der Steuerhinterziehung die Rede ist, nicht aber von der Begünstigung des Steuerhinterziehers.

V. STEUERORDNUNGSWIDRIGKEITENRECHT

1. Begriff

Eine Ordnungswidrigkeit ist eine rechtswidrige und vorwerfbare Handlung, die den Tatbestand eines Gesetzes verwirklicht, das die Ahndung mit einer **Geldbuße** vorsieht (§ 1 Ordnungswidrigkeitengesetz = OWiG). Richtet sich die Handlung gegen ein Steuergesetz, so spricht man von einer Steuerordnungswidrigkeit (§ 377 Abs. 1 AO).

Im Gegensatz zur Straftat beinhaltet die Ordnungswidrigkeit nicht den Vorwurf kriminellen Verhaltens. Sie stellt vielmehr den Verstoß gegen eine Rechtspflicht dar, durch den ein – im Vergleich zur Straftat – geringeres Unrecht verwirklicht wird. Daraus ergeben sich auch ihre Folgen:

- Eine Straftat wird in der Regel durch ein **Strafgericht** mit einer Freiheits- oder **Geldstrafe** geahndet,
- die **Geldbuße** wird dagegen von einer Verwaltungsbehörde, zum Beispiel vom **FA**, ausgesprochen (vgl. §§ 409 ff. AO).

2. Allgemeiner Teil

Eine Geldbuße kann nur unter drei Voraussetzungen festgesetzt werden:

- Der Täter muss den gesetzlichen Tatbestand verwirklicht haben.
- Die Tat muss rechtswidrig sein.
- Die Tat muss vorwerfbar sein.

Vergleichen Sie bitte diese drei Voraussetzungen mit den Voraussetzungen einer strafbaren Handlung. Sie haben sicher bemerkt, dass Tatbestandsmäßigkeit und Rechtswidrigkeit auch dort genannt sind. Statt von Schuld spricht man im Recht der Ordnungswidrigkeiten von Vorwerfbarkeit, wobei inhaltlich demjenigen eine Ordnungswidrigkeit nicht vorgeworfen werden kann, der auch im Strafrecht nicht schuldfähig ist.

Das Ordnungswidrigkeitenrecht macht im Gegensatz zum Strafrecht keinen Unterschied zwischen Täterschaft und Teilnahme (Anstiftung, Beihilfe). Jeder, der an einer Ordnungswidrigkeit beteiligt ist, ist daher **Täter** – unabhängig vom Ausmaß des jeweiligen Tatbeitrags (sog. „Einheitstätersystem“). Ein geringerer Tatbeitrag wird gegebenenfalls durch eine niedrigere Geldbuße berücksichtigt.

Treffen eine Steuerstraftat und eine Steuerordnungswidrigkeit zusammen, dann gilt § 21 Abs. 1 OWiG: „Ist eine Handlung gleichzeitig Straftat und Ordnungswidrigkeit, so wird nur das Strafgesetz angewendet.“

3. Leichtfertige Steuerverkürzung (§ 378 AO)

3.1 Tatbestandsmäßigkeit

3.1.1 Objektiver Tatbestand

Dieser ist identisch mit dem Tatbestand der Steuerhinterziehung nach § 370 Abs. 1 AO. Leichtfertige Steuerverkürzung kann daher durch positives Tun wie auch durch Unterlassen begangen werden, wenn eine Rechtspflicht zum Handeln besteht.

Nur der Täterkreis ist in § 378 Abs. 1 AO anders umschrieben. Dies entspricht dem Umstand, dass es im Ordnungswidrigkeitenrecht keine Unterscheidung nach Täter oder Teilnehmer gibt. Jeder kann Täter sein, der als Steuerpflichtiger i. S. v. § 33 AO oder bei Wahrnehmung der Angelegenheiten eines Steuerpflichtigen tätig wird.

3.1.2 Subjektiver Tatbestand

Täter kann nur sein, wer **leichtfertig** handelt.



HINWEIS

Die Leichtfertigkeit ist in AEAO zu § 153, Nr. 2.7 wie folgt definiert: „Leichtfertigkeit ist eine besondere Form der Fahrlässigkeit und liegt vor, wenn jemand in besonders großem Maße gegen Sorgfaltspflichten verstößt und ihm dieser Verstoß besonders vorzuwerfen ist, weil er den Erfolg leicht hätte vorhersehen oder vermeiden können.“

Leichtfertigkeit ist also mit grober Fahrlässigkeit gleichzusetzen. Grob fahrlässig handelt, wer die ihm zumutbare Sorgfalt bei der Erledigung steuerlicher Angelegenheiten in besonders nachlässiger Weise außer Acht lässt.

3.2 Bußgeldbefreiende Selbstanzeige



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Bußgeldbefreiende Selbstanzeige (§ 378 Abs. 3 AO) – v10197

Ähnlich wie bei der Steuerhinterziehung sieht § 378 Abs. 3 AO eine Selbstanzeige vor. Sie weist aber bedeutsame Unterschiede auf.

- Voraussetzung ist eine Berichtigungserklärung und gegebenenfalls eine fristgerechte Nachzahlung der verkürzten Steuern.
- Nach § 378 Abs. 3 Satz 1 AO ist eine Selbstanzeige nicht mehr möglich, wenn dem Täter oder seinem Vertreter die Einleitung eines Straf- oder Bußgeldverfahrens wegen der Tat bekannt gegeben worden ist.
- Im Unterschied zur strafbefreienden Selbstanzeige (§ 371 AO) bei der Steuerhinterziehung kann bei leichtfertiger Steuerverkürzung eine solche ohne weiteres noch erfolgen, wenn bereits eine Prüfungsanordnung (§ 196 AO) bekannt gegeben wurde oder wenn bereits ein Prüfer des FAs erschienen ist. Dies wird in § 378 Abs. 3 Satz 1 AO nicht ausgeschlossen.

4. Steuergefährdung (§ 379 AO)

4.1 Objektiver Tatbestand

Die Steuergefährdung nach § 379 AO setzt – im Gegensatz zur Steuerhinterziehung (§ 370 AO) und zur leichtfertigen Steuerverkürzung (§ 378 AO) – **keine Verkürzung** von Steuern voraus; es genügt vielmehr eine **Steuergefährdung**.



Eine Steuerverfährdung begeht nach § 379 Abs. 1 Satz 1 AO, wer

- unrichtige Belege ausstellt,
- Belege gegen Entgelt in den Verkehr bringt (z.B. mit Tankquittungen handelt) oder
- Falschbuchungen vornimmt

und dadurch Steuerverkürzungen ermöglicht. Ferner begeht eine Steuerverfährdung nach § 379 Abs. 2 AO, wer

- der Mitteilungspflicht nach § 138 Abs. 2 AO nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig nachkommt,
- entgegen § 144 Abs. 1 AO oder § 144 Abs. 2 Satz 1 AO, jeweils auch in Verbindung mit § 144 Abs. 5 AO, eine Aufzeichnung nicht, nicht richtig oder nicht vollständig erstellt, oder
- die Pflicht zur Kontenwahrheit verletzt (§ 154 Abs. 1 AO).

4.2 Subjektiver Tatbestand

Die Steuerverfährdung kann durch vorsätzliches oder leichtfertiges Handeln begangen werden (§ 379 Abs. 1 Satz 1 AO).

4.3 Zusammentreffen mit anderen Straftaten bzw. Steuerordnungswidrigkeiten

Wird durch eine Handlung sowohl der Tatbestand der Steuerverfährdung (§ 379 AO) als auch der Tatbestand der leichtfertigen Steuerverkürzung (§ 378 AO) erfüllt, so wird der Täter nur wegen leichtfertiger Steuerverkürzung nach § 378 AO belangt (§ 379 Abs. 4 bis 7 AO).

Treffen eine Steuerverfährdung und eine Steuerhinterziehung zusammen, so kommt nur eine Bestrafung nach § 370 AO in Betracht (§ 21 Abs. 1 OWiG).

VI. ZUSAMMENSTELLUNG DER WICHTIGSTEN STRAFRECHTLICHEN NORMEN

Art. 103 Abs. 2 GG: Eine Tat kann nur bestraft werden, wenn die Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war, bevor die Tat begangen wurde.

Strafgesetzbuch (StGB):

§ 12 Verbrechen und Vergehen

(1) Verbrechen sind rechtswidrige Taten, die im Mindestmaß mit Freiheitsstrafe von einem Jahr oder darüber bedroht sind.

(2) Vergehen sind rechtswidrige Taten, die im Mindestmaß mit einer geringeren Freiheitsstrafe oder die mit Geldstrafe bedroht sind.

(3) Schärfungen oder Milderungen, die nach den Vorschriften des Allgemeinen Teils oder für besonders schwere oder minder schwere Fälle vorgesehen sind, bleiben für die Einteilung außer Betracht.

§ 15 Vorsätzliches und fahrlässiges Handeln

Strafbar ist nur vorsätzliches Handeln, wenn nicht das Gesetz fahrlässiges Handeln ausdrücklich mit Strafe bedroht.

§ 16 Irrtum über Tatumstände

(1) ¹Wer bei Begehung der Tat einen Umstand nicht kennt, der zum gesetzlichen Tatbestand gehört, handelt nicht vorsätzlich. ²Die Strafbarkeit wegen fahrlässiger Begehung bleibt unberührt.

(2) Wer bei Begehung der Tat irrig Umstände annimmt, welche den Tatbestand eines milderen Gesetzes verwirklichen würden, kann wegen vorsätzlicher Begehung nur nach dem milderen Gesetz bestraft werden.

§ 17 Verbotsirrtum

¹Fehlt dem Täter bei Begehung der Tat die Einsicht, Unrecht zu tun, so handelt er ohne Schuld, wenn er diesen Irrtum nicht vermeiden konnte. ²Konnte der Täter den Irrtum vermeiden, so kann die Strafe nach § 49 Abs. 1 gemildert werden.

§ 19 Schuldunfähigkeit des Kindes

Schuldunfähig ist, wer bei Begehung der Tat noch nicht vierzehn Jahre alt ist.

§ 20 Schuldunfähigkeit wegen seelischer Störungen

Ohne Schuld handelt, wer bei Begehung der Tat wegen einer krankhaften seelischen Störung, wegen einer tiefgreifenden Bewußtseinsstörung oder wegen einer Intelligenzminderung oder einer schweren anderen seelischen Störung unfähig ist, das Unrecht der Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln.

§ 22 Begriffsbestimmung

Eine Straftat versucht, wer nach seiner Vorstellung von der Tat zur Verwirklichung des Tatbestandes unmittelbar ansetzt.

§ 23 Strafbarkeit des Versuchs

(1) Der Versuch eines Verbrechens ist stets strafbar, der Versuch eines Vergehens nur dann, wenn das Gesetz es ausdrücklich bestimmt.

(2) Der Versuch kann milder bestraft werden als die vollendete Tat (§ 49 Abs. 1).

(3) Hat der Täter aus grobem Unverstand verkannt, dass der Versuch nach der Art des Gegenstandes, an dem, oder des Mittels, mit dem die Tat begangen werden sollte, überhaupt nicht zur Vollendung führen konnte, so kann das Gericht von Strafe absehen oder die Strafe nach seinem Ermessen mildern (§ 49 Abs. 2).

§ 25 Täterschaft

(1) Als Täter wird bestraft, wer die Straftat selbst oder durch einen anderen begeht.

(2) Begehen mehrere die Straftat gemeinschaftlich, so wird jeder als Täter bestraft (Mittäter).

§ 26 Anstiftung

Als Anstifter wird gleich einem Täter bestraft, wer vorsätzlich einen anderen zu dessen vorsätzlich begangener rechtswidriger Tat bestimmt hat.

§ 27 Beihilfe

(1) Als Gehilfe wird bestraft, wer vorsätzlich einem anderen zu dessen vorsätzlich begangener rechtswidriger Tat Hilfe geleistet hat.

(2) ¹Die Strafe für den Gehilfen richtet sich nach der Strafdrohung für den Täter. ²Sie ist nach § 49 Abs. 1 zu mildern.

§ 28 Besondere persönliche Merkmale

(1) Fehlen besondere persönliche Merkmale (§ 14 Abs. 1), welche die Strafbarkeit des Täters begründen, beim Teilnehmer (Anstifter oder Gehilfe), so ist dessen Strafe nach § 49 Abs. 1 zu mildern.

(2) Bestimmt das Gesetz, dass besondere persönliche Merkmale die Strafe schärfen, mildern oder ausschließen, so gilt das nur für den Beteiligten (Täter oder Teilnehmer), bei dem sie vorliegen.



§ 32 Notwehr

- (1) Wer eine Tat begeht, die durch Notwehr geboten ist, handelt nicht rechtswidrig.
- (2) Notwehr ist die Verteidigung, die erforderlich ist, um einen gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff von sich oder einem anderen abzuwenden.

§ 49 Besondere gesetzliche Milderungsgründe

- (1) Ist eine Milderung nach dieser Vorschrift vorgeschrieben oder zugelassen, so gilt für die Milderung Folgendes:
 1. An die Stelle von lebenslanger Freiheitsstrafe tritt Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren.
 2. Bei zeitiger Freiheitsstrafe darf höchstens auf drei Viertel des angedrohten Höchstmaßes erkannt werden. ²Bei Geldstrafe gilt dasselbe für die Höchstzahl der Tagessätze.
 3. Das erhöhte Mindestmaß einer Freiheitsstrafe ermäßigt sich
im Falle eines Mindestmaßes von zehn oder fünf Jahren auf zwei Jahre,
im Falle eines Mindestmaßes von drei oder zwei Jahren auf sechs Monate,
im Falle eines Mindestmaßes von einem Jahr auf drei Monate,
im Übrigen auf das gesetzliche Mindestmaß.
- (2) Darf das Gericht nach einem Gesetz, das auf diese Vorschrift verweist, die Strafe nach seinem Ermessen mildern, so kann es bis zum gesetzlichen Mindestmaß der angedrohten Strafe herabgehen oder statt auf Freiheitsstrafe auf Geldstrafe erkennen.

§ 78 Verjährungsfrist

- (1) ¹Die Verjährung schließt die Ahndung der Tat und die Anordnung von Maßnahmen (§ 11 Abs. 1 Nr. 8) aus. ²§ 76a Abs. 2 bleibt unberührt.
- (2) Verbrechen nach § 211 (Mord) verjähren nicht.
- (3) Soweit die Verfolgung verjährt, beträgt die Verjährungsfrist
 1. dreißig Jahre bei Taten, die mit lebenslanger Freiheitsstrafe bedroht sind,
 2. zwanzig Jahre bei Taten, die im Höchstmaß mit Freiheitsstrafen von mehr als zehn Jahren bedroht sind,
 3. zehn Jahre bei Taten, die im Höchstmaß mit Freiheitsstrafen von mehr als fünf Jahren bis zu zehn Jahren bedroht sind,
 4. fünf Jahre bei Taten, die im Höchstmaß mit Freiheitsstrafen von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren bedroht sind,
 5. drei Jahre bei den übrigen Taten.
- (4) Die Frist richtet sich nach der Strafdrohung des Gesetzes, dessen Tatbestand die Tat verwirklicht, ohne Rücksicht auf Schärfungen oder Milderungen, die nach den Vorschriften des Allgemeinen Teils oder für besonders schwere oder minder schwere Fälle vorgesehen sind.

§ 78a Beginn

¹Die Verjährung beginnt, sobald die Tat beendet ist. ²Tritt ein zum Tatbestand gehörender Erfolg erst später ein, so beginnt die Verjährung mit diesem Zeitpunkt.

§ 257 Begünstigung

- (1) Wer einem anderen, der eine rechtswidrige Tat begangen hat, in der Absicht Hilfe leistet, ihm die Vorteile der Tat zu sichern, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
- (2) Die Strafe darf nicht schwerer sein als die für die Vortat angedrohte Strafe.
- (3) ¹Wegen Begünstigung wird nicht bestraft, wer wegen Beteiligung an der Vortat strafbar ist.
²Dies gilt nicht für denjenigen, der einen an der Vortat Unbeteiligten zur Begünstigung anstiftet.

(4) ¹Die Begünstigung wird nur auf Antrag, mit Ermächtigung oder auf Strafverlangen verfolgt, wenn der Begünstigte als Täter oder Teilnehmer der Vortat nur auf Antrag, mit Ermächtigung oder auf Strafverlangen verfolgt werden könnte. ²§ 248a gilt sinngemäß.

VII. ÜBUNGSFÄLLE

Übungsfall 1:

Karl Frey und Theo Haigl sind die einzigen Gesellschafter der Frey OHG. Sie haben in der Gewinnfeststellungserklärung für 01 Gewinne i. H. v. 150.000 € nicht erklärt. Ihre Absicht war, das FA zu veranlassen, dass die ESt 01 jeweils zu niedrig festgesetzt würde. Das FA Starnberg veranlagte nach Erklärung. Die ESt des Frey wurde daraufhin um 22.500 €, die des Haigl um 20.000 € zu niedrig festgesetzt. Am 3.3.05 erkennt der StB der OHG, der sein Mandat kurz vorher übernommen hatte, die Gewinnverkürzungen und teilt sie unverzüglich den beiden Gesellschaftern mit. Frey, der sich mittlerweile mit Haigl überworfen hat, erstattet am 10.3.05 Selbstanzeige und bezichtigt Haigl der Steuerhinterziehung. Nachdem Haigl davon erfahren hat, gibt er am 15.3.05 ebenfalls eine Berichtigungserklärung ab.

Am 24.4.05 werden der geänderte Feststellungsbescheid für 01 sowie die ESt-Bescheide 01 für Frey und Haigl erlassen. Gleichzeitig teilt das FA den Gesellschaftern mit, dass gegen sie ein Strafverfahren eröffnet wurde. Es fordert die Gesellschafter auf, die Steuermehrbeträge von 22.500 € und 20.000 € bis zum 15.5.05 an die Finanzkasse zu entrichten. Haigl bezahlt am 12.5.05, Frey bezahlt am 14.5.05.

- a) Haben Frey und Haigl den Tatbestand der Steuerhinterziehung erfüllt?
- b) Haben sie wirksam Selbstanzeige geleistet?

Übungsfall 2:

Unternehmerin Bolle hat für das Jahr 05 USt-Voranmeldungen bewusst falsch abgegeben. Die USt war daher für 05 um 23.000 € zu niedrig angemeldet worden. In ihrer im Mai 06 abgegebenen USt-Jahreserklärung wies Fr. Bolle die USt 05 in der richtigen Höhe aus.

Kann Fr. Bolle wegen Steuerhinterziehung bestraft werden?

Übungsfall 3:

Hiob Schweizer hat in seinen ESt-Erklärungen für die Jahre 01 bis 03 grob fahrlässig (= leichtfertig) Betriebseinnahmen von 10.000 €, 6.000 € und 5.000 € nicht erklärt. Die Erklärungen hatte er jeweils in den dem Veranlagungszeitraum folgenden Kalenderjahren abgegeben. Die Steuern wurden entsprechend den Erklärungen festgesetzt.

In 08 bemerkte Hiob Schweizer seine Fehler in den Jahren 01 bis 03. Außerdem bemerkte er, dass das FA bei der ESt 03 versehentlich von ihm erklärte Zinseinnahmen bei der Veranlagung nicht berücksichtigt hatte. Hiob Schweizer unterlässt es bewusst, dem FA von seinen Erkenntnissen Mitteilung zu machen.

Kann Hiob Schweizer wegen Steuerhinterziehung belangt werden?

Übungsfall 4:

Fr. Obermayer ist Geschäftsführerin der Fürther Metallbau GmbH. Für diese begeht sie in den Jahren 05 und 06 in erheblichem Maße Steuerhinterziehungen. Im Jahr 07 erstattet sie wirksam Selbstanzeige. Im selben Jahr wird die GmbH zahlungsunfähig. Das FA Fürth prüft die Haftungsfrage.

Kann Fr. Obermayer, gegebenenfalls nach welchen Vorschriften, in Haftung genommen werden?



VIII. LÖSUNGSHINWEISE ZU DEN ÜBUNGSFÄLLEN



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Besprechung Übungsfälle VerfR 10 – v13141

LÖSUNGSHINWEIS ZU ÜBUNGSFALL 1 (Frey OHG)	Punkte	
	Soll	Ist
Frey und Haigl waren als Gesellschafter-Geschäftsführer der OHG verpflichtet, Feststellungserklärungen für die OHG abzugeben (§ 181 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 Buchst. a AO, § 14a Abs. 2 Nr. 2 AO; § 124 HGB). Sie waren auch verpflichtet, den Gewinn der OHG in richtiger Höhe zu erklären (§ 181 Abs. 1 Satz 1 AO i.V.m. § 150 Abs. 2 AO). Sie haben den Gewinn zu niedrig erklärt, so dass es bei der ESt zu einer zu niedrigen Steuerfestsetzungen kam (lt. Rechtsprechung des BGH ist die Steuerhinterziehung bereits mit der Bekanntgabe des unrichtigen Feststellungsbescheids vollendet). Dieses Ergebnis haben sie vorsätzlich herbeigeführt (§ 369 Abs. 2 AO i. V. m. § 15 StGB). Damit haben beide den Tatbestand der Steuerhinterziehung in Mittäterschaft erfüllt (§ 370 Abs. 1 Nr. 1 AO, § 370 Abs. 4 AO, § 369 Abs. 2 AO i. V. m. § 25 Abs. 2 StGB).	3	
Frey hat Selbstanzeige nach § 371 AO erstattet. Er konnte die Berichtigungserklärung nach § 371 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 AO allerdings nur wirksam abgeben, wenn die Tat zu diesem Zeitpunkt noch nicht entdeckt war. Die Kenntnis des StBs bedeutet nicht, dass die Tat entdeckt war, da es sich um eine Person des Vertrauens handelte. Letzterer hätte dem FA gegenüber ein Auskunftsverweigerungsrecht gehabt (§ 102 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. b AO).	2	
Haigl konnte keine Selbstanzeige mehr erstatten, da die Tat durch die Anzeige des Frey nunmehr entdeckt war und er mit der Tatentdeckung rechnen musste (§ 371 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 AO). Die Selbstanzeige des Frey wirkt nur zu seinen Gunsten, da es sich um einen persönlichen Strafaufhebungsgrund handelt (§ 369 Abs. 2 AO i. V. m. § 28 Abs. 2 StGB).	2	
Da Frey innerhalb der Frist bezahlte (vgl. § 371 Abs. 3 AO), wird er nicht wegen Steuerhinterziehung bestraft.	1	
Haigl wird wegen Steuerhinterziehung i. H. v. 20.000 € bestraft.	1	
GESAMTPUNKTZAHL	9	

LÖSUNGSHINWEIS ZU ÜBUNGSFALL 2 (Unternehmerin Bolle)	Punkte	
	Soll	Ist
Fr. Bolle hat durch falsche Angaben in den USt-Voranmeldungen 05 bewusst die USt verkürzt und damit Steuerhinterziehung begangen (§ 370 Abs. 1 Nr. 1 AO). Ohne Bedeutung war, dass dies in den Voranmeldungen geschehen war, da durch ihr Handeln die richtige USt zumindest verspätet in 06 angemeldet und damit festgesetzt wurde (§ 370 Abs. 4 Satz 1 AO).	2	
Die richtige USt-Jahreserklärung für 05 (§ 18 Abs. 3 UStG) stellte eine Berichtigungserklärung i. S. v. § 371 Abs. 1 AO dar. Fr. Bolle bleibt daher nach ihrer Selbstanzeige straffrei. Voraussetzung ist jedoch, dass sie nicht nur hinsichtlich der USt 05, sondern zu allen unverjährten Straftaten in der USt, mindestens aber der letzten zehn Kalenderjahre, in vollem Umfang die unrichtigen Angaben berichtigt hat (§ 371 Abs. 1 AO). Die USt-Voranmeldungen für 06 (sollte er in diesen zu wenig USt angemeldet haben) muss sie jedoch im Hinblick auf das Vollständigkeitsgebot nicht berichtigen (§ 371 Abs. 2a Satz 4 AO).	2	
GESAMTPUNKTZAHL	4	

LÖSUNGSHINWEIS ZU ÜBUNGSFALL 3 (Hiob Schweizer)	Punkte	
	Soll	Ist
Schweizer hat in seinen ESt-Erklärungen für die Jahre 01 bis 03 falsche Angaben gemacht. Nachdem er dies im Jahre 08 erkannt hat, wäre er nach § 153 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO verpflichtet gewesen, diese fehlerhaften Angaben unverzüglich zu berichtigen.	2	
Dies gilt allerdings nicht für das Jahr 01, da für dieses Jahr die wegen leichtfertiger Steuerverkürzung (§ 378 AO) auf fünf Jahre verlängerte Festsetzungsfrist bereits abgelaufen war. Grundsätzliche beginnt der Lauf der Festsetzungsverjährung mit Ablauf des Jahres der Entstehung der Steuer, § 170 Abs. 1 AO. Sie begann hier jedoch erst mit Ablauf 02 (§ 170 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AO; § 25 Abs. 3 EStG; § 56 EStDV) und endete mit Ablauf 07 (§ 169 Abs. 2 Satz 2 AO i. V. m. § 378 AO).	1	
Den Fehler des FAs musste Schweizer allerdings nicht anzeigen.	1	
Da Schweizer seiner Verpflichtung nach § 153 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO nicht nachgekommen ist, erfüllt er den Tatbestand der Steuerhinterziehung durch Unterlassen gemäß § 370 Abs. 1 Nr. 2 AO. Er hat auch vorsätzlich gehandelt (§ 369 Abs. 2 AO i. V. m. § 15 StGB), so dass er wegen Steuerhinterziehung für die Jahre 02 und 03 bestraft wird.	1	
GESAMTPUNKTZAHL	5	



LÖSUNGSHINWEIS ZU ÜBUNGSFALL 4 (Obermayer)	Punkte	
	Soll	Ist
Als Haftungsanspruch kommt § 69 AO i. V. m. § 34 Abs. 1 AO in Betracht, da Fr. Obermayer Geschäftsführerin der GmbH war (§ 35 GmbHG). Sie hat ihre Pflichten verletzt, so dass es zu Steuerausfällen gekommen ist. Ihre Pflichtverletzung war vorsätzlich, da sie eine Steuerhinterziehung begangen hat (§ 370 Abs. 1 AO). Damit haftet Fr. Obermayer für die hinterzogenen Steuern der GmbH.	2	
Als Haftungsgrundlage könnte auch § 71 AO in Betracht gezogen werden. Fr. Obermayer hat für die GmbH, also zugunsten eines Dritten, Steuern hinterzogen. Sie haftet für die hinterzogenen Steuern. Die wirksame Selbstanzeige hindert die Inanspruchnahme als Haftungsschuldner nicht, da Fr. Obermayer laut Sachverhalt tatbestandsmäßig, rechtswidrig und schuldhaft die Steuerhinterziehung begangen hat. Die Selbstanzeige schließt nur die Strafe aus, alle anderen Folgen der AO bleiben bestehen. Lesen Sie den Wortlaut des § 371 Abs. 1 AO sowie AEAO zu § 71 und AEAO zu § 169, Nr. 2.1.	2	
GESAMTPUNKTZAHL	4	



HABEN SIE ANREGUNGEN?
Wir freuen uns über Ihr Feedback!